



CONTRATO DE SERVICIOS

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

**SERVICIOS GESTIONADOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO**

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

Secretaría General
Servicio de Contratación, Personal y Asuntos Generales
Septiembre 2026

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS GESTIONADOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO – PAO EXPEDIENTE: 2026Rg800197

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES.....	5
CAPÍTULO I RÉGIMEN JURÍDICO	5
Cláusula 1 - RÉGIMEN JURÍDICO.	5
CAPÍTULO II DEL ÓRGANO CONTRATANTE.....	6
Cláusula 2 - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.....	6
Cláusula 3 - RESPONSABLE DEL CONTRATO.....	6
Cláusula 4 - UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	6
CAPÍTULO III DEL CONTRATO	7
Cláusula 5 - OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.....	7
Cláusula 6 - VALOR ESTIMADO.....	7
Cláusula 7 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.	7
Cláusula 8 - EXISTENCIA DE CRÉDITO.....	8
Cláusula 9 - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.	8
Cláusula 10 - PRÓRROGA DEL CONTRATO.	8
Cláusula 11 - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.	9
CAPÍTULO IV: DEL LICITADOR	10
Cláusula 12 - DEL LICITADOR. APTITUD PARA CONTRATAR.....	10
Cláusula 13 - CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA.	10
Cláusula 14 - INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.	11
Cláusula 15 - CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.....	12
CAPÍTULO V: DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.....	12
Cláusula 16 - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.	12
Cláusula 17 – PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.	12
Cláusula 18 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.	13
Cláusula 19 - GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA.....	13
Cláusula 20 - DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.....	14
TÍTULO II LICITACIÓN DEL CONTRATO.....	15
CAPÍTULO I DE LAS PROPOSICIONES.	15

Cláusula 21 - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.	15
Cláusula 22 - FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.	16
Cláusula 23 - SOBRE UNO LOTES 1 Y 2 DE "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS".	16
Cláusula 24 - SOBRE DOS DE "CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR".	21
Cláusula 25 - SOBRE TRES DE " CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS".	21
Cláusula 26 - APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y VALORACIÓN.	21
Cláusula 27 - EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA INSTITUCIÓN.	23
Cláusula 28 - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.	23
Cláusula 29 - PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN.	28
TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	29
CAPÍTULO I DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	29
Cláusula 30 - VALORACIONES Y ABONOS.	29
Cláusula 31 - OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.	30
Cláusula 32 - OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA.	31
Cláusula 33 - DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.	32
Cláusula 34 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.	32
Cláusula 35 - SEGUROS.	33
Cláusula 36 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.	33
CAPÍTULO II DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	33
Cláusula 37 - RIESGO Y VENTURA.	33
Cláusula 38 - PROGRAMA DE TRABAJO.	33
Cláusula 39 - TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.	34
Cláusula 40 - CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR DEMORA.	34
Cláusula 41 - CESIÓN DEL CONTRATO.	35
Cláusula 42 - SUBCONTRATACIÓN.	35
Cláusula 43 - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.	38
Cláusula 44 - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.	39
CAPÍTULO III EXTINCIÓN DEL CONTRATO.	40
Cláusula 45 - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.	40
Cláusula 46 - FORMA DE PRESENTACIÓN.	40
Cláusula 47 - REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.	40

Nº Expediente: 2026Rg800197

Cláusula 48 - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.....	41
Cláusula 49 - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.	42
Cláusula 50 - PLAZO DE GARANTÍA.	42
Cláusula 51 - PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN.	43
Cláusula 52 - RECURSOS.....	43
ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE	44
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO COMUNES A TODOS LOS LOTES	44
B. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS LOTES.....	48
ANEXO II A CONTENIDO DEL SOBRE UNO LOTES 1 y 2 “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS”	125
ANEXO II B CONTENIDO DEL SOBRE DOS LOTE 1 “CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”	128
ANEXO II B CONTENIDO DEL SOBRE DOS LOTE 2 “CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”	129
ANEXO II C CONTENIDO DEL SOBRE TRES LOTE 1 " CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS"	130
ANEXO II C CONTENIDO DEL SOBRE TRES LOTE 2 " CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS"	132
ANEXO III INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.....	134
ANEXO IV MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS...	136
ANEXO V CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	137

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS GESTIONADOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO – PAO EXPEDIENTE: 2026Rg800197

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I RÉGIMEN JURÍDICO

Cláusula 1 - RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP) por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en los términos previstos en la disposición adicional cuadragésima cuarta en atención a la consideración como Órgano Constitucional del Defensor del Pueblo. También se regirá por la normativa de desarrollo y por las normas y acuerdos adoptados por el Defensor del Pueblo en materia de contratación y contracción de obligaciones. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares y la oferta, tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. Esta relación está jerarquizada en el orden en que aparecen.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Asimismo, el contrato se regirá por el Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior.

Además, el contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

CAPÍTULO II DEL ÓRGANO CONTRATANTE

Cláusula 2 - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el artículo 61.1 LCSP, la representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación.

Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el **apartado relativo a los “Órganos administrativos” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.**

Cláusula 3 - RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

En el presente contrato el responsable del contrato será la que figura en los **apartados relativos al “Responsable del contrato” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

Son funciones del responsable del contrato, entre otras:

- a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
- b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en cada una de sus fases.
- c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
- d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los servicios.
- e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
- f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
- g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la entidad adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.

Cláusula 4 - UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será la que se indica en el **apartado relativo a la “Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato”** del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

Cláusula 5 - OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los servicios descritos en el **apartado relativo a la “Configuración general del contrato”** del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes y definido en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato.

Los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el **apartado relativo a los “División del objeto del contrato en lotes”** del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.

Asimismo, el órgano de contratación podrá limitar el número de lotes a adjudicar a un solo licitador, conforme a lo previsto en el **apartado relativo a los “División del objeto del contrato en lotes”** del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes. En aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma empresa licitadora sean las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, en un número de lotes superior al que como máximo se puede adjudicar a un solo licitador, la determinación de la adjudicación de los lotes se efectuará conforme a los criterios objetivos recogidos en el **apartado relativo a los “División del objeto del contrato en lotes”** del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.

La descripción de cada lote se encuentra establecida en los **apartados relativos a los “Configuración general del Lote”** del Anexo I B. Características específicas de los lotes.

Cláusula 6 - VALOR ESTIMADO.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el **apartado relativo al “Valor estimado”** del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el que figura en el **apartado relativo al “Valor estimado”** del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.

El valor estimado de cada lote será el que figura en los **apartados relativos al “Valor estimado”** del Anexo I B. Características específicas de los lotes.

Cláusula 7 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad expresada en el **apartado relativo al “Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes**, en el cual figura su desglose y la distribución por anualidades previstas.

El presupuesto base de licitación ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y artículo 309 LCSP y su cálculo incluye los tributos de cualquier índole.

El presupuesto base de licitación de cada lote será el que figura en los **apartados relativos al “Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo incluido el IVA que deberá indicarse como partida independiente.

Cláusula 8 - EXISTENCIA DE CRÉDITO.

La ejecución de los servicios está amparada por los créditos que se indican en el **apartado relativo al “Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes**, así como en los **apartados relativos al “Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**.

Cláusula 9 - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

El plazo **total y los plazos parciales** de ejecución de los trabajos serán los que figuran en los **apartados relativos al “Plazo y lugar de ejecución” del Anexo I B. Características específicas de los lotes** o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

En el caso de contratos de servicios llamados de “actividad”, en los que el contratista presta el servicio de manera regular y continuada, el plazo debe fijarse como plazo de duración. No obstante, cuando se haya establecido un plazo de ejecución fijo, el posible retraso en la adjudicación respecto de dicha fecha inicialmente fijada tendrá como efectos una reducción del plazo de ejecución y, en consecuencia, de las prestaciones del contratista, dando lugar a una correlativa reducción del precio.

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en los **apartados relativos al “Plazo y lugar de ejecución” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**.

Cláusula 10 - PRÓRROGA DEL CONTRATO.

El contrato podrá prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP.

La posibilidad de prórroga del presente contrato está prevista en los **apartados relativos al "Plazo y lugar de ejecución" del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

La prórroga del contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 LCSP no será obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP, por haberse demorado la institución en el abono del precio más de seis meses.

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente referida.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.

Cláusula 11 - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se establecen en los **apartados "Condiciones especiales de ejecución" del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

Cuando de conformidad con los **apartados relativos a la "Cesión y tratamiento de datos" del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, se indique que se trata de un contrato cuya ejecución implique la cesión de datos al contratista, la condición especial de ejecución obligatoria prevista en el artículo 202.1 LCSP indicada en los **apartados "Condiciones especiales de ejecución" del Anexo I B. Características específicas de los lotes** tendrá el carácter de obligación contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Para el caso de incumplimiento del resto de condiciones especiales de ejecución deberán establecerse penalidades en los **apartados "Penalidades" del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, o

atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

CAPÍTULO IV: DEL LICITADOR

Cláusula 12 - DEL LICITADOR. APTITUD PARA CONTRATAR.

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los **apartados relativos a la “Solvencia económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, en los casos de alteración de su composición, así como los supuestos de modificación durante la licitación, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes LCSP.

En los supuestos de sucesión del contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 98 LCSP. A los efectos anteriores, la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere producido.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los **apartados relativos a la “Habilitación empresarial” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 LCSP.

En lo relativo a las empresas no comunitarias será de aplicación el artículo 68 LCSP, así como lo dispuesto en el **apartado “Configuración general del contrato” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.**

Cláusula 13 - CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA.

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En los **apartados relativos a la “Solvencia económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas de los lotes** se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia

técnica o profesional, tanto en los términos previstos en los artículos 87 y 90 de la Ley, como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima requerida, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato.

Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia detallados en los **apartados relativos a la “Solvencia económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

Cuando por cualquier circunstancia una empresa ostentase simultáneamente clasificación otorgada por el Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, prevalecerá la otorgada en fecha más reciente, careciendo las demás de valor y efectos en la contratación pública.

Asimismo, el artículo 92 LCSP prevé que reglamentariamente se pueda eximir la exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. En el supuesto de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 35.000 euros, en los **apartados relativos a la “Solvencia económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas de los lotes** se indicará expresamente la exigencia o no de los requisitos de acreditación de la solvencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

Cláusula 14 - INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incurso en una prohibición de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal.

Por tanto, los licitadores podrán integrar la clasificación o, en su caso, los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional recogidos en los **apartados relativos a la “Solvencia económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas de los lotes** basándose en la clasificación, solvencia y medios de otras entidades.

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales del artículo 90.1.e) LCSP o la experiencia profesional requerida, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las prestaciones para las cuales son necesarias dichas capacidades.

Cláusula 15 - CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA

En los contratos de servicios podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el artículo 76.1 LCSP.

Además, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tendrán el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 LCSP, siempre que así se prevea en **los apartados relativos a la “Concreción de las condiciones de solvencia” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, o se establecerán penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 LCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario siempre que así se establezca en **los apartados relativos a “Penalidades” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**.

CAPÍTULO V: DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Cláusula 16 - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto de acuerdo con lo establecido en el **apartado relativo al “Procedimiento y tramitación” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes** y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en los **apartados relativos a los “Criterios de adjudicación” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP.

Cláusula 17 – PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.

El anuncio de licitación para la adjudicación de este contrato se publicará en el perfil de contratante.

En el perfil de contratante que figura en el **apartado relativo al “Perfil de contratante” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes**, se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.

Cuando los contratos, según lo dispuesto en el **apartado relativo al “Valor Estimado” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes**, estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 LCSP.

Todas las comunicaciones y notificaciones a personas físicas o jurídicas que realice el Defensor del Pueblo como consecuencia del presente procedimiento de contratación, se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo con la disposición adicional decimoquinta

de la LCSP. La expresada plataforma dispone de una Guía de utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador Económico).

Para poder recibir dichas notificaciones y comunicaciones por correo electrónico es imprescindible que el licitador, una vez registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, acceda a su perfil de usuario y proporcione su email a efectos de notificaciones.

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el **apartado relativo a la "Solicitud de información adicional o aclaraciones sobre los pliegos"** del Anexo I A. **Características generales del contrato comunes a todos los lotes.**

Las preguntas o solicitudes de aclaraciones relativas a los pliegos o a la documentación complementaria que, en su caso, acompañe a los mismos, deberán ser dirigidas al Defensor del Pueblo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las contestaciones tendrán carácter vinculante y serán remitidas a las empresas interesadas a través de dicha plataforma.

Cláusula 18 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los señalados en los **apartados relativos a los "Criterios de adjudicación"** del Anexo I B. **Características específicas de los lotes**, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o, cuando por razones objetivas debidamente justificadas no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en los **apartados relativos a los "Criterios de adjudicación"** del Anexo I B. **Características específicas de los lotes.**

Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de valoración se hayan establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicación, en los **apartados relativos a las "Ofertas anormalmente bajas"** del Anexo I B. **Características específicas de los lotes** se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP.

Cláusula 19 - GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitación, según lo previsto en los **apartados relativos a la "Garantía definitiva"** del Anexo I B. **Características específicas de los lotes.** La constitución de esta

garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP.

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP.

Las referencias que dicho texto efectúa a la Caja General de Depósitos en relación con la prestación de las garantías se entenderán hechas al Servicio de Régimen Económico del Defensor del Pueblo.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en los **apartados relativos a la “Garantía complementaria” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

Cláusula 20 - DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía determinado en los **apartados relativos al “Plazo de garantía” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en los apartados relativos al “Plazo y lugar de ejecución” del Anexo I B. Características específicas de los lotes respecto de la cancelación parcial de la garantía.

TÍTULO II LICITACIÓN DEL CONTRATO.

CAPÍTULO I DE LAS PROPOSICIONES.

Cláusula 21 - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar indicado.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar redactada en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

No se admitirán proposiciones cuyas características formales no se ajusten a las que se establecen en el presente pliego.

El envío por medios electrónicos de las ofertas deberá hacerse de forma completa en un solo momento o, en su caso, en dos fases, en la primera se transmitirá la huella electrónica “hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y en la segunda se deberá remitir la oferta electrónica propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta no ha sido presentada.

Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta, garantizando su integridad, toda vez que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte de la licitadora.

Si durante la presentación de la oferta en la Plataforma de Contratación del Sector Público efectuada al pulsar el botón “envío documentación”, la misma no es completa y la Plataforma de Contratación del Sector Público facilita el código “hash”, el licitador, en un plazo de 24 horas desde la presentación de la huella (código hash) podrá bien volver a intentar la presentación de la oferta si está aún dentro del

plazo de presentación, o bien presentar el dispositivo que contenga el archivo electrónico con la oferta asociada al código hash en el registro del órgano de contratación.

Los licitadores deberán enviar, en sobre cerrado, el dispositivo que contenga el archivo electrónico con la oferta al Registro del órgano de contratación que figura en el **apartado relativo al “Registro del órgano de contratación” del Anexo I A. Características comunes a todos los lotes**, con indicación del número de expediente al que se refiere, junto con los datos identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de contratación pueda comprobar que dicho archivo electrónico coincide con la huella de la oferta presentada.

Cláusula 22 - FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática del modo que se indica en los **apartados relativos a la “Forma de las proposiciones” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**

Los sobres electrónicos se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo hacerse constar en cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. Los sobres se dividirán en la forma establecida en los **apartados relativos a la “Forma de las proposiciones” del Anexo I B. Características específicas de los lotes** y en los términos de las cláusulas que figuran a continuación.

Cláusula 23 - SOBRE UNO LOTES 1 Y 2 DE "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS".

Se debe cumplimentar el **Anexo II A** de este pliego. Este **Anexo II A** se cumplimentará una sola vez, con independencia de que se oferte al Lote 1, al Lote 2 o a ambos Lotes.

Dentro de este sobre electrónico, único para los sobres 1 y 2, los licitadores deberán incluir:

1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación.

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del apartado titulado “Información general” del formulario normalizado del documento europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet,

todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.

Instrucciones para cumplimentar el documento europeo único de contratación (DEUC):

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015.

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 28.

2) Formulario DEUC

El formulario del DEUC indicado para esta licitación se encuentra a disposición de los licitadores en el perfil del contratante de la licitación en el apartado “Otros documentos.”

3) Instrucciones

- Cumplimentar los apartados correspondientes del DEUC.

- Este documento, debidamente cumplimentado y firmado, se deberá presentar, junto con el resto de la documentación requerida para participar en la licitación, de acuerdo con lo establecido en este pliego.
- Para resolver dudas relativas a la cumplimentación de los diversos apartados, los licitadores tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85, del viernes 8 de abril de 2016, en el siguiente enlace:

<http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf>

Cuando el órgano de contratación o la mesa consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable, podrán solicitar a los licitadores que presenten la totalidad o parte de los documentos justificativos, siempre que resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de tres días naturales, a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

2.- Integración de la solvencia con medios externos.

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero. En este caso, se deberá cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate.

Además, deberán presentarse las declaraciones contenidas en el **Anexo II A relativo al Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad o sus medidas alternativas, así como al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres**, en los mismos términos señalados en el apartado 6 siguiente.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

3.- Uniones Temporales de Empresarios.

En los supuestos en que varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal, cada empresa participante aportará la **declaración responsable** del apartado uno de esta cláusula.

Adicionalmente a la declaración se aportará **el compromiso de constituir la unión temporal** por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

En el documento de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurren agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación para esta tipología contractual, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo.

El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma reglamentaria.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurren en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

4.- Concreción de las condiciones de solvencia

En el caso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP se hubiera establecido en los **apartados relativos a la “Concreción de las condiciones de solvencia” del Anexo I B. Características**

específicas de los lotes, la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso.

En el supuesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP se hubiera establecido en los **apartados relativos a la “Concreción de las condiciones de solvencia” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha documentación.

5.- Empresas vinculadas.

Únicamente las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración conforme al modelo **Anexo II A** al presente pliego en la que hagan constar esta condición y adjuntando listado de empresas vinculadas.

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurren en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.

6.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo II A relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo fijado **en el Anexo II A relativo al modelo de declaración responsable relativa a hallarse al corriente del cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas**

en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres sobre el cumplimiento de dichas obligaciones.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Cláusula 24 - SOBRE DOS DE "CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR".

En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, en los términos que se establecen en el **Anexo II B** de este pliego.

Se establecen sobres distintos en función del lote: Sobre DOS Lote 1 y Sobre DOS Lote 2

En relación con la documentación técnica a presentar en relación con estos criterios de adjudicación se estará a lo dispuesto en los **apartados relativos a la "Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación cuya ponderación depende un juicio de valor"** Anexo I B. Características específicas de los lotes.

Cláusula 25 - SOBRE TRES DE " CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS".

Dentro del sobre se incluirá la oferta de criterios evaluables mediante fórmulas, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el **Anexo II C relativo al modelo de oferta de criterios evaluables mediante fórmulas**, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la institución estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación o de los precios unitarios fijados, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se establecen sobres distintos en función del lote: Sobre TRES Lote 1 y Sobre TRES Lote 2.

Cláusula 26 - APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y VALORACIÓN.

En el ámbito del Defensor del Pueblo, será la denominada "Junta de Contratación de Obras, Servicios y Suministros" el órgano de asistencia que actúa como Mesa de Contratación; por ello, toda referencia que en el presente pliego o en los pliegos técnicos se realice a la Mesa de Contratación, debe entenderse realizada a la citada "Junta de Contratación de Obras, Servicios y Suministros".

El órgano de contratación estará asistido por la Mesa de Contratación, cuya composición se referencia en los **apartados relativos a los “Órganos de asistencia al órgano de contratación” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

La Mesa de Contratación, en acto privado, procederá a la apertura del sobre UNO Lotes 1 y 2 que incorpora la declaración responsable y la restante documentación y a su calificación.

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación, así como el resto de la documentación exigida en el sobre administrativo, será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación o la mesa de contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.

Se concederá al licitador un plazo de tres días naturales, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento de subsanación.

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que el licitador desiste de su oferta.

La Mesa de Contratación, procederá a la calificación de las subsanaciones presentadas en su caso, determinando las empresas presentadas, las admitidas a la licitación, las excluidas, y las causas de su exclusión.

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres DOS correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo. El órgano de contratación publicará en el perfil de contratante la fecha de celebración del acto de apertura de estos sobres.

La Mesa estudiará y en su caso aprobará el informe de valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en los **apartados relativos a los “Criterios de adjudicación” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, con carácter previo a la apertura de los sobres TRES de criterios evaluables mediante fórmulas.

El órgano de contratación publicará en el perfil de contratante la fecha de celebración del acto de apertura de los sobres TRES que incorpora la parte de oferta evaluable mediante fórmulas.

Una vez abiertos los sobres TRES y aplicados los criterios evaluables mediante fórmulas, la Mesa elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación a favor del licitador mejor clasificado, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en los **apartados relativos a los “Criterios de adjudicación” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, la Mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador que haya obtenido la mejor puntuación para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envío de la correspondiente comunicación.

CAPÍTULO II DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN

Cláusula 27 - EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA INSTITUCIÓN.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a la institución, mientras no se haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Cláusula 28 - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el **apartado relativo a los “Órganos administrativos” Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.**

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida y en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, así como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudataria, para que, dentro del plazo de diez días hábiles

a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación, si así se hubiera exigido:

1.- Capacidad de obrar.

1.1. Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).

1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

1.3. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

1.5. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.

1.6. En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, y nombramiento de representante con poder suficiente, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras o documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente bastanteadas. Para la obtención del bastanteo deberán remitirse los siguientes documentos:

- DNI del representante.
- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de las facultades del representante de la entidad para participar en licitaciones públicas.
- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitación, deberá constar la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades.

3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

3.1. Los licitadores deberán acreditar su solvencia en los términos indicados en los **apartados relativos a la “Solvencia económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

3.2. Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos específicos y en los términos indicados en el apartado anterior o bien mediante su clasificación en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en los **apartados relativos a la “Solvencia económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

3.3. Si se opta por acreditar la clasificación de la empresa, podrá realizarse mediante certificado del correspondiente Registro Oficial de Licitadores.

3.4. Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán presentar la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 y 90 de la LCSP, y por los medios previstos por el órgano de contratación en los **apartados relativos a la “Solvencia económica, financiera y técnica” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.

4.- Habilitación empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo dispuesto en los **apartados relativos a la “Habilitación empresarial” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

i. Obligaciones tributarias:

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago en el ámbito territorial de la entidad contratante. El cumplimiento de esta obligación se efectuará mediante la acreditación de los datos obrantes en la correspondiente Tesorería.

ii. Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.

7.- Registro de Licitadores.

Cuando el empresario esté inscrito en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripción en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

No es necesario acompañar a la inscripción en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, el bastanteo de poderes realizado cuando dicha representación conste inscrita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

8.- Integración de la solvencia con medios externos.

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, deberán presentar, además, la siguiente documentación:

El licitador deberá presentar un compromiso de dichas entidades, conforme al modelo establecido en el **Anexo IV al pliego relativo al Modelo de compromiso para la integración de la solvencia con medios externos**, siempre que no se hubiese aportado conforme a lo señalado en el 140.3 LCSP, del que se derive que, durante toda la duración de la ejecución del contrato, ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se compromete.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la documentación de los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4, 5 y, en su caso, 7 anteriores.

9.- Justificante del pago en el Servicio de Régimen Económico del Defensor del Pueblo de las tasas correspondientes a la publicación del anuncio en el BOE.

El coste total de la publicación se abonará a partes iguales por los adjudicatarios.

10.- Justificante de constitución de garantía definitiva ante el Servicio de Régimen Económico del Defensor del Pueblo.

11.- Justificación de la póliza de los seguros constituidos, en su caso, contemplados en los apartados relativos a las “Pólizas de seguros” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el artículo 150.3 LCSP.

12.- Para el Lote 2: Certificación/carta de pertenencia a la RED NACIONAL SOC creada por el Centro Criptológico Nacional, con un nivel de participación “ORO y compromiso de mantener dicha acreditación durante el período de ejecución del presente contrato.

13.- Para el Lote 2: Certificación/carta que acredite ser miembros del Foro CSIRT.es (<https://www.csirt.es/index.php/es/miembros>), y compromiso de mantener dicha pertenencia durante el período de ejecución del presente contrato.

Cláusula 29 - PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN.

El contrato se perfeccionará con su formalización.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y, además, podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la institución una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

Cuando, de conformidad con los **apartados relativos a la “Cesión y tratamiento de datos” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, se indique que se trata de un contrato cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 122 LCSP, la empresa adjudicataria firmará el contrato de encargado de tratamiento de datos personales que figura, en caso de que sea necesario, como **Anexo V en este pliego**.

Esta obligación recogida en la letra c) del apartado 2 del artículo 122 LCSP es calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes contratos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CAPÍTULO I DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 30 - VALORACIONES Y ABONOS.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la institución, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en los **apartados relativos al “*Régimen de pagos*” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, según lo dispuesto en el **apartado relativo los “Órganos administrativos” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.**

La institución tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en

los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP, la institución deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la institución haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, el responsable del contrato, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto en los artículos 199 y siguientes del RGLCAP. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se trate, observándose, en cuanto a la audiencia del contratista, lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el responsable del contrato dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a que correspondan, no pudiendo omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período, la prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensión del contrato.

Cuando se prevea expresamente en los **apartados relativos al “Régimen de pagos” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los mismos, de conformidad con el artículo 200 del RGLCAP, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en los referidos apartados.

La factura será en formato electrónico y contendrá la clave DIR3 que figura en el **Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes**.

El contratista deberá presentar sus facturas a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACE):

<https://face.gob.es/es>

Estarán exentas de dicha obligación las facturas cuyo importe total (IVA incluido) sea igual o inferior a 5.000 euros, de acuerdo con lo indicado en Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, por la que se regula el importe mínimo para la remisión de facturas electrónicas al Defensor del Pueblo.

Cláusula 31 - OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la institución.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta económica se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Cláusula 32 - OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y la, institución contratante, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial, en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria. Siendo así, dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con la institución, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan a la misma.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la institución. A tal fin, los empleados o responsables de la institución deben abstenerse de realizar actos que impliquen el

ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

Cláusula 33 - DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese atribuido el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el plazo establecido en el **apartado relativo al “Deber de confidencialidad” del Anexo I A. Características generales del contrato comunes a todos los lotes.**

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. A falta de esta indicación, el órgano de contratación no estará obligado a recabar el parecer de la empresa licitadora antes de divulgar tales documentos.

Cláusula 34 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal, el contratista deberá respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. En **el Anexo III de este Pliego** figura **“Información sobre protección de datos”**.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de la prestación del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y así constará en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que es responsable la entidad contratante, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente contrato de encargado de tratamiento de datos que se acompañaría como **Anexo V de este pliego**.

El deber de confidencialidad sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del contrato, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales, se mantendrá por tiempo indefinido.

En contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de la institución al contratista, así como en contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por

cuenta del responsable del tratamiento, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los **apartados relativos a la “Cesión y tratamiento de datos”** (en concreto, la finalidad de la cesión de datos y las obligaciones del contratista), a las **“Condiciones especiales de ejecución”**, a la **“Subcontratación”** y a las **“Causas de resolución del contrato”** del Anexo I B. Características específicas de los lotes.

Cláusula 35 - SEGUROS.

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en los **apartados relativos a las “Pólizas de seguros”** del Anexo I B. Características específicas de los lotes, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo.

Cláusula 36 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la institución, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la institución procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en los **apartados relativos a las “Penalidades”** del Anexo I B. Características específicas de los lotes.

CAPÍTULO II DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 37 - RIESGO Y VENTURA.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 LCSP.

Cláusula 38 - PROGRAMA DE TRABAJO.

La obligación de presentación del programa de trabajo se determinará en los **apartados relativos al “Programa de trabajo”** del Anexo I B. Características específicas de los lotes.

El contratista, en el plazo que se indica en los **apartados relativos al “Programa de trabajo”** del Anexo I B. Características específicas de los lotes, contado a partir de la formalización del contrato, habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa para su realización, en el que consten las tareas que considere necesario realizar para atender el contenido del servicio proponiendo, en su caso, los plazos parciales correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizarán como unidades de tiempo la semana y el mes, salvo indicación en contrario del pliego de prescripciones técnicas. El programa de trabajo respetará todas las fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrá todos los datos exigidos en el pliego.

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que estime necesario para el cumplimiento del contrato.

Si para el desarrollo de los servicios se precisare establecer por el adjudicatario contactos con entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización del órgano de contratación.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa.

Cláusula 39 - TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la institución los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la institución podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en los **apartados relativos a las “Penalidades” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

Cláusula 40 - CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará a los **apartados relativos al “Plazo y lugar de ejecución” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, la institución podrá optar, atendidas

las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en los **apartados relativos a las “Penalidades” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la institución tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La institución, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en los **apartados relativos a las “Penalidades” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la institución, ésta se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Cláusula 41 - CESIÓN DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista, si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en los **apartados relativos a la “Cesión del contrato” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

Cláusula 42 - SUBCONTRATACIÓN.

El contratista, según lo previsto en los **apartados relativos a la “Subcontratación” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista.

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

- La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo establecido en los **apartados relativos a las “Penalidades” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**
- La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la institución, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la institución contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberá comunicar tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Cuando de conformidad con los **apartados relativos a la “Cesión y tratamiento de datos” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, se indique que se trata de un contrato cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 apartado e) LCSP, los licitadores tienen la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, según lo establecido en los **apartados relativos a la “Subcontratación” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**.. Esta obligación es calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Asimismo, junto con el documento mediante el que se dé conocimiento a la institución del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.

El contratista principal deberá notificar al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Si así se requiere en los **apartados relativos a la “Subcontratación” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por la institución o situación de emergencia justificada, excepto si la institución notifica en ese plazo su oposición.

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la institución justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en los **apartados relativos a las “Penalidades” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**.

El contratista deberá abonar a los subcontratistas y suministradores las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 216 LCSP. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Asimismo, siempre que el contrato supere el umbral económico establecido por el artículo 216.4 LCSP, cuando el subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal, en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una vez excedido el plazo fijado según lo previsto en el apartado 2 del artículo 216 LCSP, el órgano de contratación, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procederá a la retención provisional de la garantía definitiva la cual no podrá ser devuelta hasta el momento en que el contratista acredite la íntegra satisfacción de los derechos declarados en la resolución judicial o arbitral firme que ponga término al litigio, y siempre que se

cumplan las condiciones establecidas en el artículo 111 LCSP. A estos efectos, el contratista principal estará obligado a poner en conocimiento del órgano de contratación el ejercicio de cualquier tipo de acción dirigida al abono de las facturas por los subcontratistas o suministradores.

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación con los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes. A tales efectos, el contratista deberá aportar en cada factura, certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 217 LCSP, de conformidad con el artículo 217.3 LCSP procederá en todo caso la imposición de penalidades al contratista cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación. La penalidad que se encuentra prevista en los **apartados relativos a las “Penalidades” del Anexo I B. Características específicas de los lotes** podrá alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 LCSP y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 LCSP, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente contrato se estará a lo dispuesto en los **apartados relativos a la “Subcontratación” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

De conformidad con la Disposición adicional quincuagésima primera, los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la institución contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la institución el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

Cláusula 43 - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo

de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP.

Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando así se haya establecido en los **apartados relativos a las “Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.

El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en los **apartados relativos a las “Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 203 LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

En el presente contrato, la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 por ciento del precio del contrato, se establecerá en los **apartados relativos al “Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara” del Anexo I B. Características específicas de los lotes**.

Cláusula 44 - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La institución, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como en el artículo 103 del RGLCAP.

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la institución acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, la institución abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en los **apartados relativos a la “Suspensión del contrato” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

CAPÍTULO III EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 45 - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así como las previstas en los **apartados relativos a las “Causas de resolución del contrato” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la institución los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la institución.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP, así como, en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Cláusula 46 - FORMA DE PRESENTACIÓN.

El adjudicatario, en su caso, queda obligado a presentar las acreditaciones de haber efectuado las prestaciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y conforme a las especificaciones de dicho pliego.

Cláusula 47 - REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo estipulado, efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de la documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho documento el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular.

Si el contratista no reclamase respecto a las observaciones del responsable del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.

Cláusula 48 - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la institución, la totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos de lo previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP, si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas se procederá a su recepción.

El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por parte de la institución dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Hasta que tenga lugar, en su caso, la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la institución los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestación del contratista no reúne las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cláusula 49 - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad de la institución, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la institución. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, se podrá autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 LCSP.

Cláusula 50 - PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y será el indicado en los **apartados relativos al “Plazo de garantía” del Anexo I B. Características específicas de los lotes.**

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la institución haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra y se compruebe la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores o desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y 315 LCSP.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

Cláusula 51 - PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas anteriormente referidas se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

Cláusula 52 - RECURSOS.

Frente a actos distintos a los contemplados en el artículo 44.2 LCSP procederá recurso de alzada o recurso potestativo de reposición ante el Defensor del Pueblo, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conforme al artículo 12.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Contra las actuaciones señaladas en el artículo 44.2 LCSP procederá potestativamente recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales o recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conforme al artículo 12.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO – PAO EXPEDIENTE: 2026Rg800197

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO COMUNES A TODOS LOS LOTES

TÍTULO DEL CONTRATO: SERVICIOS GESTIONADOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Apartado 1 - CONFIGURACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

-Definición del objeto del contrato: puesta en servicio de las comunicaciones unificadas de voz y datos, así como de los servicios de seguridad gestionada en la institución del Defensor del Pueblo, junto el mantenimiento de la infraestructura que les da soporte.

-Código/s CPV:

64200000-8 Servicios de telecomunicaciones

50330000-7 Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación

72590000-7 Servicios profesionales relacionados con la informática

79417000-0 Servicio de consultoría en seguridad

72223000-0 Servicios de consultoría en tecnología de la información para servicios de seguridad

72511000-0 Servicios de gestión de servicios de seguridad informática

-Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: la necesidad administrativa a satisfacer con el procedimiento de contratación a que se refiere este pliego es garantizar, por un lado, la disponibilidad de un sistema de comunicaciones unificadas de voz y datos, y, por otro, la prestación de los servicios de seguridad correspondientes, así como el mantenimiento de la infraestructura que da soporte a ambos ámbitos. Todo ello resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema de información de la institución del Defensor del Pueblo, de forma que este órgano constitucional pueda desarrollar adecuadamente las funciones que tiene encomendadas.

Nº Expediente: 2026Rg800197

-Contrato de servicio complementario de obras/suministro: no

-Admisión de las empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional con la Unión Europea:

De conformidad con lo dispuesto en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, de 17 de julio de 2025, en relación con la participación de las empresas no comunitarias en los procedimientos de licitación y la aplicación del artículo 68 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en aplicación de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de octubre de 2024 en el asunto C-652/22, Kolin; y de 13 de marzo de 2025, en el asunto C266/22, Qingdao, la admisión de las empresas que concurren a la licitación, individual o conjuntamente con otras, de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en vigor con la Unión Europea o que habiéndolo suscrito no cubra el contrato o el poder adjudicador o entidad contratante, corresponde a cada poder adjudicador o entidad contratante.

En la presente licitación NO procede su admisión.

Apartado 2 - DIVISIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN LOTES.

-División en lotes: sí

-Número y denominación de los lotes: 2 lotes

Lote nº. 1: Servicio gestionado de comunicaciones unificadas para el sistema de información de la institución del Defensor del Pueblo

Lote nº. 2: Servicio gestionado de seguridad para el sistema de información de la institución del Defensor del Pueblo

-Número máximo de lotes a que los licitadores podrán presentar ofertas: a todos los lotes

-Limitación del número de lotes a adjudicar: no

- Oferta integradora: no

Apartado 3 - ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

-Órgano de contratación:

Denominación: Defensor del Pueblo

Dirección postal: Calle Zurbano nº 42, 28010, Madrid

DIR3: I00000007

-Unidad tramitadora:

DIR3: I00000007

-Oficina contable:

Nº Expediente: 2026Rg800197

DIR3: I00000007

-Órgano destinatario del objeto del contrato

Denominación: Defensor del Pueblo

Dirección postal: Calle Zurbano nº 42, 28010, Madrid

Apartado 4 - UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

-Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Área de Infraestructuras. Servicio de Informática

Apartado 5 - VALOR ESTIMADO.

-Valor estimado: 5.137.221,60 €, IVA excluido

Importe de licitación	3.669.444,00 €
Prórroga (1 año)	917.361,00 €
Modificado (15%)	550.416,60 €
VALOR ESTIMADO (IVA excluido)	5.137.221,60 €

-Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: evaluación del mercado

-Sujeto a regulación armonizada: sí

Apartado 6 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA.

-Tipo de presupuesto: máximo estimado

-Presupuesto (IVA excluido): 3.669.444,00 euros

-IVA: 770.583,24 euros Tipo: 21 %

-Presupuesto base de licitación: 4.440.027,24 euros, IVA incluido.

Desglose del presupuesto base de licitación:

	%	Costes sin IVA
Costes directos	84%	3.082.332,96 €
Costes indirectos	8%	293.555,52 €
Beneficio industrial	8%	293.555,52 €
Precio de licitación total		3.669.444,00 €

Nº Expediente: 2026Rg800197

-Distribución de anualidades:

EJERCICIO	MENSUALIDADES	TOTAL (IVA no incluido)	Importe IVA (21%)	TOTAL (IVA incluido)
2027 ¹	9	917.361,00 €	192.645,81 €	1.110.006,81 €
2028 ²	12	917.361,00 €	192.645,81 €	1.110.006,81 €
2029 ²	12	917.361,00 €	192.645,81 €	1.110.006,81 €
2030 ²	12	917.361,00 €	192.645,81 €	1.110.006,81 €
TOTALES		3.669.444,00 €	770.583,24 €	4.440.027,24 €

¹ Las 9 mensualidades del ejercicio 2027 corresponden a los meses de abril a diciembre, ya que en los tres primeros meses se realizarán los trabajos de migración e implantación y por tanto no se facturarán cuotas de servicio.

² Para los ejercicios 2028, 2029 y 2030 las mensualidades corresponden a los meses de enero a diciembre del año en curso

-Aplicación presupuestaria: 222.00

Apartado 7 - PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN.

-Tramitación anticipada: sí

La adjudicación del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente.

-Tramitación: ordinaria

-Procedimiento: abierto

Apartado 8 - DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

-Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información.

Apartado 9 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES SOBRE LOS PLIEGOS.

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de 10 días antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

Apartado 10 - PERFIL DE CONTRATANTE.

La dirección de acceso al perfil de contratante en la entidad contratante es <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=j4Wexk4bK2AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Apartado 11 - REGISTRO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

Cuando el envío de la oferta se efectúe en dos fases, deberá enviarse el archivo electrónico que contenga la oferta, en los términos indicados en la cláusula “*Presentación de proposiciones*” del presente pliego, al Registro de registro.contratacion@defensordelpueblo.es

B. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS LOTES

LOTE Número 1

TÍTULO DEL LOTE: Servicio gestionado de comunicaciones unificadas para el sistema de información de la institución del Defensor del Pueblo

Apartado 12 - CONFIGURACIÓN GENERAL DEL LOTE.

-Definición del objeto del contrato: el presente contrato tiene por objeto la contratación de un servicio gestionado de comunicaciones unificadas para el sistema de información de la institución del Defensor del Pueblo, que comprenderá la provisión y gestión de los servicios de voz, la salida a internet, la protección ante ataques DDoS y las comunicaciones entre edificios y sedes, incluyendo la operación, mantenimiento y soporte de las infraestructuras y servicios asociados, con el fin de garantizar su disponibilidad, calidad, seguridad y adecuación a las necesidades organizativas y técnicas de la institución, conforme a las condiciones establecidas en el presente pliego.

-Códigos CPV:

64200000-8 Servicios de telecomunicaciones.

50330000-7 Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación

72590000-7 Servicios profesionales relacionados con la informática

-Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: la necesidad administrativa a satisfacer con el procedimiento de contratación a que se refiere este pliego es garantizar la disponibilidad de un sistema de comunicaciones unificadas de voz y datos, junto al mantenimiento de la infraestructura que le da soporte. Todo ello resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema de información de la institución del Defensor del Pueblo, de forma que este órgano constitucional pueda desarrollar adecuadamente las funciones que tiene encomendadas.

Apartado 13 - RESERVA DE CONTRATOS CONFORME A LA D.A. 4ª LCSP.

-Lote reservado: no

Apartado 14 - CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS.

- Contrato cuya ejecución requiere de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al contratista: sí

- Contrato cuya ejecución requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento: sí

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 letra a) LCSP, se indica que la finalidad para la cual se cederán los datos personales es: los datos de carácter personal serán tratados por el adjudicatario para la adecuada prestación del servicio de comunicaciones objeto del presente contrato, con la finalidad que se describe en el **Anexo V al pliego**.

Asimismo, se hace constar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 letras b) y d) LCSP, las siguientes obligaciones:

- La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP.
- La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a la que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 122 LCSP.

Estas obligaciones recogidas en las letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 122 LCSP, son calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Apartado 15 - RESPONSABLE DEL CONTRATO.

-Responsable del contrato: directora del Área de Infraestructuras

Apartado 16 - VALOR ESTIMADO.

-Valor estimado: 2.576.621,60 € IVA excluido

Importe de licitación	1.840.444,00 €
Prórroga (1 año)	460.111,00 €
Modificado (15%)	276.066,60 €
VALOR ESTIMADO (IVA excluido)	2.576.621,60 €

Apartado 17 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL LOTE Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA.

-Tipo de presupuesto: máximo estimado

Nº Expediente: 2026Rg800197

-Presupuesto (IVA excluido): 1.840.444,00 euros

IVA: 386.493,24 euros Tipo: 21 %

-Presupuesto base de licitación: 2.226.937,24 euros, IVA incluido.

-El presupuesto base de licitación se desglosa en:

	%	Costes sin IVA
Costes directos	84%	1.545.972,96 €
Costes indirectos	8%	147.235,52 €
Beneficio industrial	8%	147.235,52 €
Precio de licitación total		1.840.444,00 €

-Cofinanciación: no

-Distribución de anualidades:

EJERCICIO	MENSUALIDADES	TOTAL (IVA no incluido)	Importe IVA (21%)	TOTAL (IVA incluido)
2027 ¹	9	460.111,00 €	96.623,31 €	556.734,31 €
2028 ²	12	460.111,00 €	96.623,31 €	556.734,31 €
2029 ²	12	460.111,00 €	96.623,31 €	556.734,31 €
2030 ²	12	460.111,00 €	96.623,31 €	556.734,31 €
TOTALES		1.840.444,00 €	386.493,24 €	2.226.937,24 €

¹ Las 9 mensualidades del ejercicio 2027 corresponden a los meses de abril a diciembre, ya que en los tres primeros meses se realizarán los trabajos de migración e implantación y por tanto no se facturarán cuotas de servicio.

² Para los ejercicios 2028, 2029 y 2030 las mensualidades corresponden a los meses de enero a diciembre del año en curso.

-Sistema de determinación del presupuesto: tanto alzado

-Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 % del precio del contrato: no

Apartado 18 - REVISIÓN DE PRECIOS.

Procede la revisión de precios: no

Apartado 19 - RÉGIMEN DE PAGOS.

-El pago del servicio contratado se realizará mensualmente mediante dos facturas diferenciadas. La primera factura reflejará los gastos fijos derivados del servicio gestionado de comunicaciones unificadas. La segunda factura reflejará los gastos variables derivados del pago por uso que excedan los ya contemplados en la parte fija. Los ítems que pueden conformar esta parte variable, y que están definidos en el PPT, son los siguientes:

- Perfil sin movilidad.
- Perfil unificado.
- Perfil con movilidad.
- Grupo de salto fijo
- Número de cabecera fijo.
- Softphone.
- Terminal fijo básico.
- Terminal fijo avanzado.
- Línea móvil.
- Terminal móvil de gama alta.
- Terminal móvil de gama media.
- Hora soporte de segundo nivel sobre la plataforma LAN.

- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: no proceden.

Apartado 20 - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

-Plazo Total: 48 meses, desde el 01/01/2027 al 31/12/2030

-Prórroga: sí procede

-Duración de la prórroga: 1 año, por importe de 460.111,00 €, IVA no incluido.

-Plazos Parciales: no

-Recepciones parciales: no

-Lugar de ejecución: sedes del Defensor del Pueblo, calle Fortuny 22 y calle Zurbano 42, Madrid

Apartado 21 - PROGRAMA DE TRABAJO.

-Obligación de presentar un programa de trabajo: sí procede

-Momento de presentación: durante el plazo de presentación de ofertas, en el sobre nº2 de oferta de criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor.

Apartado 22 - SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA.

-Acreditación de la solvencia:

Procede: sí

-Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante:

☐ Clasificación:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoría/s:

V 4 3

☐ Solvencia

La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de los documentos a que se refieren los criterios de selección marcados

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)

☒ a)	Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos.
	Criterios: Igual o superior a 1,5 veces: ☐ el valor estimado del contrato (contratos de duración no superior a un año) ☒ el valor anual medio del contrato (contratos de duración superior a un año): igual o superior a 690.166,50 € Se acreditará mediante: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
☐ b)	Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.

Nº Expediente: 2026Rg800197

	Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato.
	Criterios: • Seguro de indemnización por responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a: • Riesgos cubiertos: errores, omisiones o negligencias en la ejecución de la actividad profesional, dentro del ámbito definido por el presente pliego. Se acreditará mediante: certificado expedido por el asegurador.
☐ c)	Declaración del Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.
	Criterios: ☐ Patrimonio neto con valor mínimo por importe de €. ☐ Ratio mínimo de entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. Se acreditará mediante: El balance de situación de los dos últimos años.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 90 LCSP)

☒ a)	Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o similar naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en el que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
	Criterios: Al menos tres contratos de importe, cada uno de ellos, igual o superior al 100 por 100 del valor anual medio del contrato: 460.111,00 € Forma de acreditación:

Nº Expediente: 2026Rg800197

	Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
☐ b)	Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad
	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ c)	Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ d)	Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ e)	Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato
	Criterios:
☐ f)	Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ g)	Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
	Criterios: Se acreditará mediante:

☐ h)	Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
	Criterios: Por la naturaleza de los equipos Se acreditará mediante: Certificados por fabricante
☐ i)	Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar.
	Criterios: Se acreditará mediante:

Apartado 23 - CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.

- Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: no
- Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: no

Apartado 24 - HABILITACIÓN EMPRESARIAL.

- Procede: sí. Deberá estar inscrito en el Registro de Operadores de Redes de Comunicaciones Electrónicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Apartado 25 - GARANTÍA PROVISIONAL.

- Procede: no

Apartado 26 - GARANTÍA DEFINITIVA.

- Procede: sí
- Cuantía: 5 por 100 del precio de licitación, IVA excluido
- Constitución mediante retención en el precio: no procede
- Lugar de constitución y depósito de la garantía: Servicio de Régimen Económico del Defensor del Pueblo, C/ Zurbano 42, 28010, Madrid. Correo: Registro.RegimenEconomico@defensordelpueblo.es

Apartado 27 - GARANTÍA COMPLEMENTARIA.

- Procede: no

Apartado 28 - PÓLIZAS DE SEGUROS.

- Procede: sí

-Póliza de responsabilidad civil de 1.500.000 €

-Momento de entrega de las pólizas: previa a la adjudicación del contrato. Deberá acreditar la existencia de los seguros mediante certificado expedido por la entidad aseguradora en el que consten los importes y riesgos cubiertos y el compromiso de mantenimiento de la póliza durante toda la vigencia del contrato.

Apartado 29 - FORMA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: uno de ellos, único y común a los lotes 1 y 2, denominado SOBRE UNO LOTES 1 y 2, contendrá la “documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos”, otro sobre denominado SOBRE DOS LOTE 1 incluirá la “oferta de criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor” y un tercer sobre denominado SOBRE TRES LOTE 1 recogerá la “oferta de criterios evaluables mediante fórmulas”.

Las proposiciones deberán prepararse y presentarse obligatoriamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es>), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda>.

No obstante, cuando se haya transmitido únicamente la huella electrónica “hash” de la oferta (presentación de oferta en dos fases), deberá enviarse el archivo electrónico que contenga la oferta, en los términos indicados en la cláusula relativa a la “*Presentación de proposiciones*” del presente pliego, al Registro del Defensor del Pueblo calle Zurbano 42, 28010 Madrid.

Apartado 30 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

a) Pluralidad de criterios de adjudicación

CRITERIO	PUNTOS
Criterios evaluables mediante fórmulas	51
• Coste económico de la proposición	44
• Ampliación de la capacidad de almacenamiento de móviles de gama alta a 512GB	2
• Incremento de ancho de banda de conexión a internet 1+1 Gbps -> 2+2 Gbps	3
• Paquete de ampliación Centrex	2
Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor	49
• Idoneidad técnica de la propuesta	20

• Servicio gestionado	29
TOTAL	100

A) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

La máxima puntuación de los criterios de valoración que dependan de un juicio de valor será de 49 puntos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 146.3, segundo párrafo, LCSP, el procedimiento de adjudicación se articula en varias fases.

En la primera fase se procederá a la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor y se establece que los licitadores que no alcancen una puntuación igual o superior al 50% de la puntuación total máxima de los criterios no evaluables mediante fórmulas quedarán excluidos del procedimiento, y no pasarán a la siguiente fase de valoración de los criterios sujetos a fórmulas.

Los criterios que dependan de un juicio de valor se valorarán asignando puntuaciones de acuerdo con el siguiente baremo:

- Se justifica de forma pobre o insuficiente. Puntuación = 0% de la puntuación máxima.

Se produce en alguno de los siguientes supuestos:

- El licitador no aporta justificación alguna en su oferta o la justificación proporcionada no se corresponde con lo especificado en el PPT.
- La justificación aportada por el licitador se ajusta de forma limitada a las características y especificaciones técnicas señaladas en el PPT, pero no las llega a cubrir de forma completa.

- Se justifica de forma no satisfactoria. Puntuación hasta el 49% de la puntuación máxima.

Se produce en alguno de los siguientes supuestos:

- La oferta del licitador se limita a replicar el contenido del PPT y de sus anexos, sin aportar detalles, elaboración o características propias.
- La oferta se limita a declarar de forma genérica el acatamiento general de las características y especificaciones técnicas contenidas en el PPT.
- La oferta se limita a realizar un planteamiento teórico, somero y/o genérico, poco claro, abstracto y carente de vinculación o adaptaciones al contexto propio del servicio requerido en el PPT.

- Se justifica de forma adecuada. Puntuación desde el 50% y hasta el 74% de la puntuación máxima.

- La justificación proporcionada por el licitador en su oferta es suficientemente clara y detallada, específica, congruente y adaptada al contexto propio del servicio requerido en el PPT, pero sin ofrecer valor añadido significativo sobre las características y especificaciones técnicas señaladas en el PPT. De su lectura y análisis se puede desprender, en relación con el objeto del contrato, que su aplicación puede asegurar el nivel de calidad mínimo en la ejecución del contrato.
- Se justifica de forma óptima. Puntuación desde el 75% y hasta el 100% de la puntuación máxima.
 - El licitador incluye en su oferta una justificación con alta especificidad y detalle, congruente y completamente adaptada al contexto propio del servicio requerido en el PPT, ofreciendo adicionalmente elementos que aportan un valor añadido significativo sobre las características y especificaciones técnicas señaladas en el PPT. De su lectura y análisis se puede desprender que presenta un enfoque completamente particularizado y, en relación con el objeto del contrato, que su aplicación puede asegurar el nivel de calidad óptimo en la ejecución del contrato.

	PUNTUACIÓN MÁXIMA POSIBLE			PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA 50%	
Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor	49			24,5	
1.- Idoneidad técnica de la propuesta		20			
A) Enlace entre centros de trabajo			4		
B) Conexión con Internet			2,75		
C) Protección frente ataques DDoS			1		
D) WIFI en los centros de trabajo			0,75		
E) Centrex – Telefonía fija			2,75		
F) Centrex – Integración			0,5		
G) Telefonía móvil			5,5		
H) Grabador y buzón de voz			1,25		

I) Red Inteligente			0,5		
J) Fax virtual			0,25		
K) Mensajería móvil corporativa			0,25		
L) Comunicaciones cifradas E2EE			0.5		
2.- Servicio gestionado		29			
A) Calidad de la propuesta en relación con el servicio gestionado			14		
B) Calidad de la propuesta en base al equipo de trabajo			5		
C) Plan de contingencia y continuidad del servicio			1		
D) Calidad de la propuesta en base al ciclo de vida del servicio			6		
E) Calidad de la propuesta en base a la transferencia tecnológica y documentación			2		
F) Calidad de la propuesta en base a la gestión de la calidad			1		

Se detallan a continuación cada uno de los criterios de la tabla anterior:

1. Idoneidad técnica de la propuesta. (máximo 20 puntos)

El objetivo de la valoración es determinar si la propuesta realizada por el licitador demuestra el entendimiento de los servicios requeridos, y si su propuesta de arquitectura e infraestructura es completa, coherente, y consistente con los requisitos establecidos en el PPT.

A) Enlace entre centros de trabajo (máximo 4 puntos).

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de enlace entre centros de trabajo para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.

- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.
- La infraestructura propuesta para la extensión de la red SAN de almacenamiento entre CPD (FC).
- La infraestructura propuesta para la extensión de las redes de datos entre sedes.
- La infraestructura propuesta para conectar la oficina remota con las sedes para transporte de redes.

B) Conexión con Internet (máximo 2,75 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de conexión con Internet para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

C) Protección frente ataques DDoS. (máximo 1 punto)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de protección frente ataques DDoS del Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.

- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato

D) Wifi en los centros de trabajo (máximo 0,75 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de conexión WIFI en ellos centros de trabajo del Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

E) Centrex – Telefonía fija (máximo 2,75 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de Centrex – Telefonía fija para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

- La plataforma propuesta basada en un servicio en nube que cubra el actual servicio CUCM.
- Los terminales de sobremesa y softphone propuestos para los usuarios.

F) Centrex – Integración (máximo 0,5 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de Centrex – Integración para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.
- La integración de la telefonía móvil en centrex y sus funciones.
- La integración del sistema de grabación de llamadas en centrex, tanto líneas móviles como fijas.
- La integración de la numeración fija y de red inteligente en centrex y sus funciones.
- La integración del fax virtual en centrex.

G) Telefonía móvil (máximo 5,5 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de telefonía móvil para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo.

- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.
- Los terminales móviles propuestos para los usuarios.

H) Grabador y buzón de voz (máximo 1,25 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de grabador y buzón de voz para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

I) Red inteligente (máximo 0,5 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de Red inteligente para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo. Capacidad de adaptación, personalización e integración.
- La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo. Rigor técnico y nivel de detalle.

- El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

J) Fax virtual (máximo 0,25 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de Fax virtual para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo. Capacidad de adaptación, personalización e integración.
- La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo. Rigor técnico y nivel de detalle.
- El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

K) Mensajería móvil corporativa (máximo 0.25 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de mensajería móvil corporativa para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo. Rigor técnico y nivel de detalle.
- El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

L) Comunicaciones cifradas E2EE (máximo 0,5 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta de comunicaciones cifradas para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales, incluyendo la conectividad de todos los centros de trabajo.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La capacidad de la solución para adaptarse a las necesidades específicas del servicio, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo. Rigor técnico y nivel de detalle.
- El detalle y rigor técnico de la solución propuesta, así como a su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

2. Servicio gestionado. (máximo 29 puntos)

El objetivo de la valoración es determinar si la propuesta realizada por el licitador demuestra el entendimiento de los servicios requeridos en el PPT y del ciclo de vida del servicio, y si la organización del servicio, el equipo de trabajo asignado, el plan de contingencia, la transferencia tecnológica, la documentación y la gestión de la calidad ofertados son coherentes y están debidamente alineados con los objetivos del proyecto.

A) Calidad de la propuesta en relación con el servicio gestionado. (máximo 14 puntos)

Se determinará si el modelo de prestación del servicio gestionado, los acuerdos de nivel de servicio, los procedimientos operativos y las herramientas de gestión propuestos son coherentes, completos y están adecuadamente alineados con los requisitos del pliego y las necesidades del Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Capacidad de orquestación e integración cohesionada entre los elementos funcionales del servicio: se valorará en qué medida el licitador articula un modelo operativo unificado que garantice la interoperabilidad y la respuesta coordinada entre los distintos componentes del lote, asegurando una visión integral y coordinada del servicio prestado al Defensor del Pueblo.
- Modelo de prestación 24x7x365: cobertura horaria, mecanismos de guardia, transparencia operativa frente al Defensor del Pueblo y capacidad de gestión integral del lote.
- Gestión de los ANS ofertados: vigilancia activa, mecanismos de reacción ante desviaciones, cálculo y reporte de TRST, TR y disponibilidad por servicio y criticidad.
- Mejora de los ANS solicitados por el DdP.
- Propuesta e idoneidad de ANS adicionales a los mínimos solicitados por el DdP.

- Idoneidad y completitud de los procedimientos de gestión de incidencias, peticiones, cambios y problemas.
- Adecuación y prestaciones de las herramientas de gestión, monitorización y ticketing, así como su eventual integración con los sistemas del Defensor del Pueblo.
- Idoneidad y diversificación de canales de comunicación entre el DdP y el adjudicatario.
- Plan de seguridad propuesto: se valorará la idoneidad, completitud y coherencia del plan de seguridad propuesto con los requisitos y las necesidades del Defensor del Pueblo, atendiendo a las medidas organizativas, físicas y lógicas planteadas para la prestación del servicio.

B) Calidad de la propuesta en base al equipo de trabajo. (máximo 5 puntos)

Se determinará si el equipo de trabajo propuesto y su organización funcional asegurarán la prestación continuada del servicio con la cualificación y estabilidad requeridas durante toda la vigencia del contrato. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Idoneidad de los perfiles del responsable del servicio y de los responsables técnicos de las unidades funcionales: titulación, certificaciones, experiencia acreditada en proyectos de ciberseguridad de alcance similar.
- Adecuación de los perfiles profesionales propuestos al alcance del servicio, con dimensionamiento justificado.
- Medidas para garantizar la estabilidad del equipo, política de sustituciones y transferencia de conocimiento ante bajas o rotaciones.
- Compromiso de mantenimiento de la cualificación técnica del equipo y plan de actualización de competencias en las tecnologías desplegadas.

C) Calidad de la propuesta en base al plan de contingencia y continuidad del servicio. (máximo 1 puntos)

Se determinará si el plan de contingencia y continuidad del negocio propuesto es completo, coherente y proporcionado al riesgo, garantizando la continuidad de los servicios críticos ante eventos disruptivos. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Análisis de riesgos e impacto: rigor metodológico, identificación de procesos y sistemas críticos, así como la definición y justificación de los parámetros de recuperación, todo ello en coherencia con la criticidad de los servicios definida en los ANS.

- Medidas de prevención y redundancia ofertadas en infraestructuras propias y de terceros (proveedores de nube, fabricantes de seguridad).
- Procedimientos de actuación: declaración de contingencia, secuencia de actuaciones, responsables, tiempos de activación y operación en modo degradado.
- Tratamiento de la cadena de suministro en escenarios de contingencia, con planes alternativos ante indisponibilidad de proveedores críticos.
- Plan de pruebas y verificación periódica del plan, así como mecanismos de actualización tras cambios en el entorno o resultados de las pruebas.

D) Calidad de la propuesta en base al ciclo de vida del servicio. (máximo 6 puntos)

Se determinará si el ciclo de vida propuesto, desde el despliegue inicial hasta la devolución final del servicio, garantiza una transición ordenada al inicio, una explotación estable y una salida del contrato sin riesgos para la continuidad operativa del Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- El grado en que el licitador ha comprendido las distintas fases del ciclo de vida del servicio, evidenciando que su planificación se ajusta a lo requerido en el PPT para cada fase, resultando coherente y viable en el contexto del contrato.
- Medios materiales y humanos dedicados a cada fase.
- Plan de despliegue: claridad y realismo del cronograma, con el desarrollo de las actuaciones de Fase-I y Fase-II.
- Plan de devolución: procedimientos para el traspaso ordenado al Defensor del Pueblo o al siguiente adjudicatario, incluyendo entrega de configuraciones, evidencias, logs y documentación operativa.
- Plan de evolución: procedimientos para incorporar avances tecnológicos, cambios normativos y necesidades emergentes durante la vigencia del contrato, así como flexibilidad y mecanismos de mejora continua.
- Política de vigencia y renovación de equipos, plataformas y licencias durante la explotación.

E) Calidad de la propuesta en base a la transferencia tecnológica y documentación. (máximo 2 puntos)

Se determinará si los mecanismos propuestos de generación documental y base de conocimiento del adjudicatario aseguran que este mantiene en todo momento control y comprensión sobre los servicios prestados, y su transferencia al Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Granularidad, nivel de detalle y mantenimiento actualizado de la documentación técnica del servicio: arquitectura, configuraciones, procedimientos operativos, diagramas e interdependencias.
- Documentación de gestión y seguimiento: actas, planes de acción, informes periódicos y documentación derivada de la gobernanza del contrato.
- Base de conocimiento: estructura, mecanismos de búsqueda y conservación frente a la rotación del equipo del adjudicatario.
- Plan de transferencia del conocimiento antes de la puesta en marcha de cada servicio.

F) Calidad de la propuesta en base a la gestión de la calidad. (máximo 1 puntos)

Se determinará si el plan de calidad propuesto y los mecanismos de aseguramiento, control y mejora son adecuados para garantizar la excelencia sostenida del servicio durante toda la vigencia del contrato. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Idoneidad y coherencia del plan de calidad con la solución ofertada.
- Definición de objetivos e indicadores de calidad, con metas verificables y vinculadas al cumplimiento de los ANS.
- Procedimientos de controles y revisiones periódicas, alcance, frecuencia y responsables.
- Comunicación de resultados al Defensor del Pueblo.
- Gestión de no conformidades: procedimientos de identificación, análisis de causa raíz (diferenciando causas inmediatas y sistémicas), acciones correctoras y verificación de eficacia.
- Plan de auditorías de calidad, internas y externas, su independencia, periodicidad y mecanismos de seguimiento de hallazgos.
- Mecanismos de mejora continua: identificación de oportunidades, vinculación con la gestión proactiva de vulnerabilidades y con la gobernanza del contrato.
- Integración del plan de calidad con los procesos del Defensor del Pueblo y conformidad expresa requerida para iniciativas de mejora.

B) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

La puntuación máxima de los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas será de 51 puntos y obedecerán a la siguiente distribución:

1º. Coste Económico de la Proposición. Máximo 44 puntos.

La puntuación máxima de este criterio será de 44 puntos.

Se valorará con la máxima puntuación de 44 puntos a la empresa que aporte la mejor oferta económica, asignándose al resto de las ofertas puntuación según la siguiente fórmula:

$$Vi = (\log_{base} Di) * Pmax$$

Donde:

- Vi = es la valoración de la oferta de la empresa i.
- IL = Importe máximo de licitación 1.840.444,00 € euros sin IVA.
- Oi = es la oferta económica sin IVA presentada por la empresa i.

La oferta económica Oi será la ofertada por el licitador en el Anexo II (lote 1) y se calculará conforme a la siguiente fórmula:

$$Oi = C_Servicio + (Pu_Item1 \times 2025) + (Pu_Item2 \times 225) + (Pu_Item3 \times 450) + (Pu_Item4 \times 135) + (Pu_Item5 \times 1575) + (Pu_Item6 \times 1575) + (Pu_Item7 \times 225) + (Pu_Item8 \times 225) + (Pu_Item9 \times 2) + (Pu_Item10 \times 5) + (Pu_Item11 \times 100)$$

Donde:

$C_Servicio$ = coste fijo ofertado por el licitador referido al Servicio de Comunicaciones Unificadas en las condiciones expuestas en el pliego de prescripciones técnicas. El importe máximo del coste fijo será 1.751.801,50 € (IVA no incluido).

Pu_Item1 = Precio unitario de la cuota mensual de perfil sin movilidad ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de $Item_1$ se establece en 10,50€.

Pu_Item2 = Precio unitario de la cuota mensual de perfil unificado ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de $Item_2$ se establece en 11,00€.

Pu_Item3 = Precio unitario de la cuota mensual de perfil con movilidad ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de $Item_3$ se establece en 8,00€.

Pu_Item4 = Precio unitario de la cuota mensual de Grupo de salto o nº de cabecera fijo ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de $Item_4$ se establece en 5,50€.

Pu_Item5 = Precio unitario de la cuota mensual de Softphone ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de $Item_5$ se establece en 12,00€.

Pu_Item6 = Precio unitario de la cuota mensual de terminal fijo básico ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de $Item_6$ se establece en 4,50€.

Pu_Item7 = Precio unitario de la cuota mensual de terminal fijo avanzado ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de $Item_7$ se establece en 5,00€.

Pu_Item8 = Precio unitario de la cuota mensual de Línea móvil ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de Item_8 se establece en 60,00€.

Pu_Item9 = Precio unitario de terminal móvil alta gama ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de Item_9 se establece en 1000,00€.

Pu_Item10 = Precio unitario de terminal móvil media gama ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de Item_10 se establece en 590,00 €.

Pu_Item11 = Precio unitario de la cuota de hora de soporte de segundo nivel sobre plataforma LAN ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de Item_11 se establece en 150,00€.

- $Di = IL - Oi + 1$
- Min = precio sin IVA de la oferta más baja.
- $base = IL - Min + 1$
- $\log_{base} Di$ es el logaritmo en base de Di
- $Pmax$ es el factor de ponderación asignado al criterio (44 puntos).

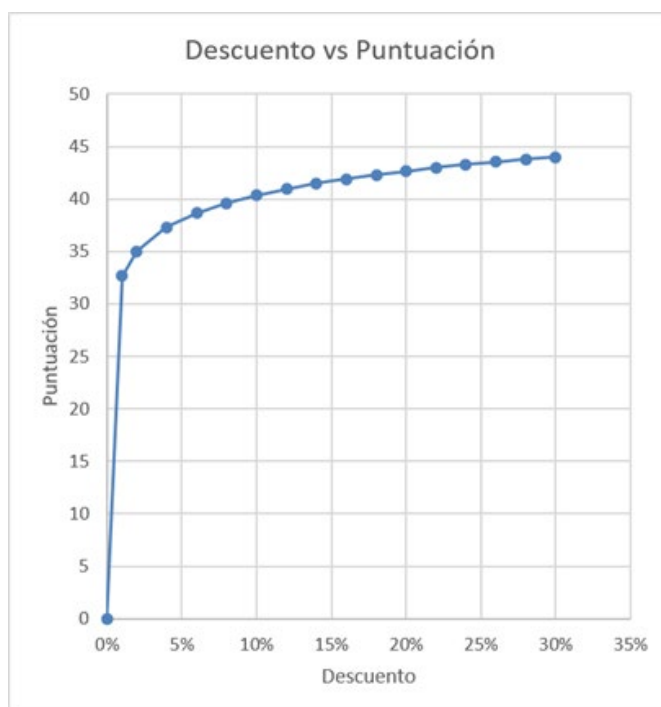
Dada la naturaleza, complejidad y características técnicas del contrato, se introduce esta fórmula que tiene en cuenta, por un lado, los porcentajes de bajada presentados por los licitadores y, por otro lado, modera el impacto de ofertas con altos porcentajes de baja, por los riesgos que introducen en cuanto a la viabilidad de la ejecución del objeto del contrato y a la viabilidad del modelo económico presentado por los licitadores. Considerando la repercusión del servicio objeto del contrato en los sistemas de información del Defensor del Pueblo, se considera conveniente minimizar el riesgo de una incorrecta ejecución por parte del adjudicatario por haber arriesgado demasiado en su oferta económica, y asegurar en la medida de lo posible la viabilidad de todo el proyecto.

Para mayor claridad y comprensión, a continuación, se realiza una simulación de la fórmula matemática a efectos didácticos y se representa gráficamente la función.

El ejemplo considera 17 ofertas ficticias O_i , con descuentos respecto del precio máximo de licitación IL y su valoración V_i obtenida. También se representa la función según los 17 valores considerados.

Nº Expediente: 2026Rg800197

Descuento	Puntuación
0%	0,00
1%	32,68
2%	34,99
4%	37,29
6%	38,64
8%	39,60
10%	40,34
12%	40,95
14%	41,46
16%	41,91
18%	42,30
20%	42,65
22%	42,97
24%	43,26
26%	43,52
28%	43,77
30%	44,00



2º Ampliación de la capacidad de almacenamiento a 512GB de los móviles de gama alta. Máximo 2 puntos.

La puntuación máxima de este criterio será de 2 puntos.

Se otorgará 2 punto a los licitadores que oferten una ampliación de la capacidad de almacenamiento a 512GB de los móviles de gama alta.

3º Incremento de ancho de banda de conexión a Internet. Máximo 3 puntos.

La puntuación máxima de este criterio será de 3 puntos.

Se otorgará 3 puntos a los licitadores que oferten 2 + 2 Gbps de ancho de banda para la conexión a Internet.

4º Paquete de ampliación Centrex. Máximo 2 puntos.

La puntuación máxima de este criterio será de 2 puntos.

Se otorgará 2 puntos a los licitadores que oferten un paquete de ampliación Centrex conforme a las condiciones expuestas en el PPT

La puntuación final será la suma de los apartados anteriores 1, 2, 3 y 4.

b) Criterios de desempate

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- i. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- ii. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- iii. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- iiii. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

Apartado 31 - OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

-Procede: sí

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

-Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: 5 días hábiles

Apartado 32 - ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.

-Procede: no

Apartado 33 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VINCULADOS A UN JUICIO DE VALOR.

Los licitadores deberán dar respuesta a los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, acreditando su cumplimiento mediante la documentación que se incluya en el Sobre DOS Lote 1. La oferta técnica se estructurará conforme al esquema descrito a continuación, que distingue una parte general — comprensiva de la identificación de la oferta, los datos del licitador y un resumen ejecutivo de la solución propuesta— y una parte específica articulada en torno a los distintos apartados a desarrollar del pliego técnico. Los licitadores deberán dar respuesta a la totalidad de los apartados y subapartados, si bien dispondrán de libertad para organizar el desarrollo de los subapartados de acuerdo con su propio portfolio de soluciones, siempre que la estructura adoptada permita identificar con claridad la correspondencia entre el contenido de la oferta y los requisitos exigidos en el PPT.

La propuesta técnica de licitador deberá desarrollar los elementos siguientes:

1. Identificación de la propuesta.

2. Datos del licitador.
3. Aceptación de las cláusulas del contrato.
4. Resumen Ejecutivo del servicio.

Aspectos más significativos y relevantes del servicio propuesto. El resumen debe exponer la coherencia entre el alcance del pliego y el servicio ofertado, adaptándose a las particularidades del lote en cuestión

5. Resumen Ejecutivo de la solución técnica.

Aspectos más significativos y relevantes de la infraestructura y elementos técnicos propuestos. El resumen debe exponer la coherencia entre el alcance del pliego y los medios de infraestructura del servicio ofertado, adaptándose a las particularidades del lote en cuestión

6. Servicio gestionado
 - 6.1. Modelo de prestación del servicio
 - 6.2. Equipo de trabajo y requisitos del personal
 - 6.3. Acuerdo de Niveles de servicio
 - 6.4. Procedimientos de gestión y operación
 - 6.5. Herramientas y plataformas de gestión
 - 6.6. Plan de seguridad (*)
 - 6.7. Gestión del conocimiento y documentación
 - 6.8. Ciclo de vida del servicio
 - 6.8.1. Plan de despliegue (*)
 - 6.8.2. Plan de devolución (*)
 - 6.8.3. Plan de evolución (*)
 - 6.9. Plan de calidad (*)
 - 6.10. Plan de contingencia y continuidad del negocio (*)
7. Servicios de Comunicaciones Unificadas
 - 7.1. Requisitos
 - 7.2. Enlace entre Centros de Trabajo

- 7.2.1. Enlace entre sedes
- 7.2.2. Enlace con la oficina remota
- 7.3. Conexión con Internet
- 7.4. Protección frente a DDoS
 - 7.4.1. Procedimiento de activación (*)
- 7.5. Mantenimiento y gestión de red
 - 7.5.1. Equipos Cisco
 - 7.5.2. Soporte LAN
 - 7.5.2.1. Procedimiento de activación (*)
- 7.6. Wi-Fi
- 7.7. Telefonía
 - 7.7.1. Puestos/Perfiles de usuario
 - 7.7.2. Plan de numeración corporativa
 - 7.7.3. Líneas individuales y FAX virtual
 - 7.7.4. Red inteligente
 - 7.7.5. Terminales de telefonía
 - 7.7.6. Sistema centrex corporativo (telefonía fija)
 - 7.7.7. Telefonía móvil corporativa
 - 7.7.8. Grabador y buzón de llamadas
 - 7.7.9. Mensajería móvil corporativa
 - 7.7.10. Comunicaciones cifradas extremo a extremo
- 8. Anexos
 - I. Catálogo de soluciones técnicas
 - II. Cronogramas de Fase I y Fase II
 - III. Plan de seguridad

- IV. Plan de despliegue
- V. Plan de devolución
- VI. Plan de evolución
- VII. Plan de calidad
- VIII. Plan de contingencia y continuidad del negocio
- IX. Procedimiento de activación de protección ante ataques DDoS
- X. Procedimiento de activación de soporte LAN
- XI. Procedimiento de activación de “manos remotas”

(*) Debido a la naturaleza de la información que debe detallarse, esta se incluirá en un anexo independiente, tal y como se describe en el apartado “8 Anexos” de la estructura descrita anteriormente, de modo que pueda convertirse en un documento autónomo y evolucionar en el futuro.

-La documentación relativa a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor deberá presentarse en el sobre DOS LOTE 1. Esta parte de la oferta deberá ajustarse a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y en ningún caso puede incluir datos valorados en los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas

Apartado 34 - ÓRGANOS DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

-Mesa de contratación:

-La composición de la mesa de contratación figura publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Apartado 35 - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

-La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicación.

El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y modalidades será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como mantener dichas condiciones mientras dure la ejecución del contrato.

-El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante. También se exigirá al contratista el cumplimiento de las obligaciones de pago a subcontratistas y suministradores conforme a los artículos 216 y 217.1 LCSP.

El incumplimiento grave y doloso de las anteriores condiciones especiales de ejecución será causa de resolución del contrato. Si quien incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.

- Condición especial de ejecución, de conformidad con el artículo 202.1 LCSP: la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Apartado 36 - EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

-Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: no procede.

Apartado 37 - SUBCONTRATACIÓN.

Subcontratación: sí

-Pago directo a los subcontratistas: no

-Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: no

-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 letra e) LCSP, los licitadores tienen la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Esta obligación se califica de esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Apartado 38 - CESIÓN DEL CONTRATO.

-Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero: sí, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP

Apartado 39 - MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

-Procede: sí

-Porcentaje afectado: 15 %

-Alcance: Se prevé la posibilidad de modificar el presente contrato en los siguientes supuestos:

- Incremento de unidades de perfil sin movilidad, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.

- Incremento de unidades de perfil unificado, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de unidades de perfil con movilidad, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de grupo de salto fijo, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de número de cabecera fijo, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de softphone, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de terminal fijo básico, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de terminal fijo avanzado, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de línea móvil. Cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de terminales móviles gama alta. Cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de terminales móviles gama media. Cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento de número de horas de soporte de segundo nivel sobre plataforma LAN. Cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.
- Incremento del número de líneas corporativas a las que se le activa la capacidad de grabación. Cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por el adjudicatario.

-Límite: el importe acumulado de las modificaciones que se acuerden al amparo de la presente cláusula no podrá superar el 15 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

-Condiciones: respecto de perfil sin movilidad, perfil unificado, perfil con movilidad, grupo de salto, nº de cabecera, softphone, terminal fijo básico, terminal fijo avanzado, línea móvil, terminal móvil alta gama, terminal móvil gama media y activación de capacidades de grabación de llamadas para líneas corporativas ya existentes, podrán acordarse modificaciones de dichos elementos cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- La incorporación de nuevo personal.
 - La variación de las funciones o responsabilidades del personal existente.
 - La modificación o apertura de nuevas sedes.
 - La reorganización interna, o la asunción de nuevas competencias por la institución que conlleve la creación de nuevas unidades orgánicas
- Respecto de la hora de soporte de segundo nivel sobre plataforma LAN:
 - Incremento sobrevenido de incidencias sobre la plataforma LAN.
 - Cambios de configuración sobre la plataforma LAN por reorganización de servicios informáticos, modificación de sedes, reorganización interna o asunción de nuevas competencias por la institución que conlleve la creación de nuevas unidades orgánicas con necesidades específicas de comunicaciones.

-Procedimiento: Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento oportuno, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del programa de trabajo y a reajustar el importe de la garantía, en su caso.

Apartado 40 - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

-Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP.

Apartado 41 - PENALIDADES.

El adjudicatario deberá cumplir con el objeto del contrato correspondiente de conformidad con los parámetros de calidad comprometidos en el contrato y en los plazos establecidos tanto en el presente pliego como en el pliego de prescripciones técnicas.

Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos, el adjudicatario hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo o si se produjeran desviaciones respecto de los citados parámetros de calidad, se impondrán las penalidades indicadas a continuación:

Por incumplimiento de plazos de la “fase II Implantación”.

Penalidades:

Por cada semana de retraso en la puesta en producción de los servicios planificados para la “fase II Implantación”, y que deben estar en producción el 1/4/2027 se podrá imponer una penalidad del 0,5% del precio del contrato.

Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato.

Penalidades:

Si el contratista advertido de la necesidad de subsanar un incumplimiento técnico que no esté especificado en los ANS, no lo hiciera en el plazo concedido para ello por el responsable del contrato, se podrá imponer una penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Por incumplimiento de las condiciones del Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) solicitados en el apartado “7.3 Acuerdo de Nivel de Servicios” del PPT.

La presente tabla, define los factores K de ponderación en función de la criticidad de los servicios detallados en el apartado “7.3.2 CLASIFICACIÓN DE CRITICIDAD DE LOS SERVICIOS” del PPT, y que será utilizado en el cálculo de las penalidades descritas a continuación:

Criticidad del servicio	Factor K de ponderación
Alta	1,0
Media	0,5
Baja	0,25

La presente tabla, define el factor Pri de ponderación en función de la prioridad de la incidencia, y que será utilizado en el cálculo de las penalidades descritas a continuación:

Prioridad	Pri
Crítica	0
Alta	1
Media	2
Baja	3

Penalidades:

Por defecto de ANS1. Tasa de disponibilidad de los servicios contratados.

Para cada servicio en el que su disponibilidad mensual medida (Dm) resulte inferior a la disponibilidad mínima aceptable (Da) asignada en función de su criticidad, se calculará la penalidad aplicable conforme a la siguiente expresión:

$$P = \max(0, (Da - Dm)/100) \times K \times FM \times 2,5$$

Donde:

P = Penalidad mensual total expresada en euros.

Da = Disponibilidad media mensual mínima aceptable en función de la criticidad del servicio a valorar expresada en %. Definida en el apartado 7.3 “acuerdos de nivel de servicio” del PPT

Dm = Disponibilidad media mensual medida del servicio a valorar expresada en %.

Definida en el apartado XX “acuerdos de nivel de servicio” del PPT

K = El Factor K es el parámetro de ponderación relativo a la criticidad del servicio.

FM = Facturación mensual del contrato sin impuestos.

La fórmula produce resultado positivo únicamente cuando $Dm < Da$. Si el servicio cumple o supera la disponibilidad mínima exigible, la penalidad para ese servicio es cero.

La penalidad mensual total por incumplimiento de disponibilidad será la suma de las penalidades individuales de todos los servicios del lote que hayan incumplido su nivel mínimo de disponibilidad en el período.

Por exceso de tiempo en ANS2 Resolución de incidencias en tiempo.

En el apartado “ANS2 Resolución de incidencias en tiempo” de la sección Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) del pliego técnico se describen los tiempos máximos restauración del servicio (TRST) para las incidencias que se produzcan según la prioridad de las mismas.

La penalidad mensual por incumplimiento del TRST se calculará conforme a la siguiente expresión, aplicable a todas las incidencias cerradas en el período cuyo TRST haya superado el plazo máximo establecido para su prioridad:

$$P = 0,00125 \cdot \sum_{i=1}^n \frac{TRST_i - T_i}{T_i} \cdot FM \cdot K_i \cdot (4 - Pr_i)$$

Donde:

P = Penalidad mensual total expresada en euros.

N = Número de incidencias cerradas en el período con TRST superior al plazo comprometido para su prioridad.

TRST_i = Tiempo de restauración real de la incidencia i, expresado en minutos.

T_i = TRST de restauración máximo comprometido para la prioridad de la incidencia i, expresado en minutos.

FM = Factura nominal mensual del lote, en euros (IVA excluido), del mes de cierre de la incidencia, antes de penalización alguna.

K_i = Factor de peso asociado a la criticidad del servicio afectado.

Pr_i = Valor numérico de prioridad de la incidencia.

Por exceso de tiempo en ANS3 resolución de peticiones de servicio

En el apartado “ANS3/PKI3. Tiempos de resolución peticiones de servicio.” de la sección Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) del pliego técnico se describen los tiempos máximos resolución de peticiones de servicio (TR) para las incidencias que se produzcan según la prioridad de las mismas.

La penalidad mensual por incumplimiento del TR se calculará conforme a la siguiente expresión, aplicable a todas las peticiones cerradas en el período cuyo TR haya superado el plazo máximo establecido para su prioridad:

$$P = 0,00125 \cdot \sum_{i=1}^n \frac{TR_i - T_i}{T_i} \cdot FM \cdot K_i \cdot (4 - Pr_i)$$

Donde:

P = Penalidad mensual total expresada en euros.

N = Número de incidencias cerradas en el período con TR superior al plazo comprometido para su prioridad.

TR_i = Tiempo de resolución real de la petición de servicio i, expresado en minutos.

T_i = TR de resolución máximo comprometido para la prioridad de la petición i, expresado en minutos.

FM = Factura nominal mensual, en euros (IVA excluido), del mes de cierre de la petición, antes de penalización alguna.

K_i = Factor de peso asociado a la criticidad del servicio afectado (Alta: 1,0 / Media: 0,5 / Baja: 0,25).

Pr_i = Valor numérico de prioridad de la petición de servicio.

-Procedimiento para la imposición de penalidades: Se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado y previo trámite de audiencia al contratista. El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Apartado 42 - CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

-Por incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales recogidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 LCSP.

-Por incumplimiento de aquellas otras obligaciones que se hayan calificado de “obligaciones contractuales esenciales” en los pliegos.

Apartado 43 - PLAZO DE GARANTÍA.

-3 meses a contar desde la finalización del contrato.

Apartado 44 - DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

-Duración: La obligación de confidencialidad permanecerá vigente mientras exista relación, comercial o de otra clase, entre ambas partes. En particular y en alusión al objeto de la cesión de la información confidencial por parte del Defensor del Pueblo, la vigencia del presente acuerdo permanecerá durante el período de licitación del contrato para la prestación de servicios de comunicaciones unificadas y, más allá, durante la vigencia del contrato formalizado con el adjudicatario.

Las obligaciones de confidencialidad comprenden lo siguiente:

CONFIDENCIALIDAD EN LA CONTRATACIÓN

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de las disposiciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, relativas a los principios de transparencia y publicidad que deben regir la licitación, las entidades contratantes no podrán divulgar la información facilitada por las entidades licitadoras que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta.

El carácter de confidencial puede afectar, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en el procedimiento de licitación en cuestión o en otros posteriores.

La obligación de confidencialidad no podrá impedir el acceso y la divulgación de la información no confidencial del expediente de contratación, como puede ser la liquidación, los plazos finales de ejecución de los servicios, la identidad del adjudicatario o las partes esenciales de las ofertas presentadas, así como las posibles modificaciones posteriores, entre otras.

Así mismo, toda la documentación o información facilitada por el Defensor del Pueblo a los licitadores al objeto de que dispongan de la información precisa para la presentación de las ofertas correspondientes, que tenga carácter confidencial, deberá ser tratada por éstos como tal.

Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si el Defensor del Pueblo facilitara a la empresa adjudicataria información adicional necesaria para la prestación de los servicios, ésta deberá ser

considerada confidencial, por lo que tanto la empresa adjudicataria como cualquiera persona que intervenga o esté relacionado con la ejecución del contrato, deberán tratarla como tal.

Cuando la información presentada incluya datos personales, será necesario considerar las disposiciones sobre Protección de Datos establecidas en la normativa vigente.

Todas las personas que intervengan en cualquier fase del proceso de licitación, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) en relación con los datos de carácter personal.

Todos los datos de carácter personal que se gestionen por la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato deberán ser procesados y gestionados conforme a lo dispuesto en el correspondiente Pliego, y en particular conforme a lo descrito en el apartado que regula el tratamiento de datos personales por cuenta de terceros. En su defecto, cuando no se haya declarado o no exista tratamiento de datos personales, la empresa adjudicataria deberá proceder a la devolución de toda la información al Defensor del Pueblo o a quien esta designe, al finalizar el contrato.

CONFIDENCIALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1.m) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Pliego o el propio contrato determinará la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad impuesto a la empresa adjudicataria. Por tanto, la empresa adjudicataria estará obligada a mantener la plena confidencialidad y secreto con respecto a la información confidencial (de conformidad con lo definido en el contrato o pliego) a la que tenga acceso como consecuencia de la ejecución del contrato, y al menos durante cinco (5) años desde el conocimiento de la información concernida, salvo que en el correspondiente Pliego o en el contrato se determine un plazo distinto.

Se considerará confidencial, a todos los efectos, “toda la información y documentación relativa al Defensor del Pueblo, así como los buenos usos, prácticas y procedimientos internos”, que pudiera conocer la empresa adjudicataria con motivo de la ejecución del contrato. El Defensor del Pueblo no otorga derecho alguno a la empresa adjudicataria por el acceso a su sistema de información. En la misma línea, se confiere el carácter confidencial a aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, incluyendo, expresamente, toda la información asociada a medidas de seguridad y de protección, configuraciones desarrolladas, protecciones del servicio y aplicaciones, elementos y descripciones de infraestructura y arquitectura, procesos de autenticación y protocolos de seguridad, comunicaciones, incidencias, informes de terceros, controles de capacidad y evaluaciones de las disponibilidades implicadas, análisis automáticos, redes y protecciones del perímetro, elementos adscritos a la continuidad, registros de actividad y protecciones asociadas, protocolos de copias y restauraciones, elementos de

mantenimiento y garantías implicadas, y cuantos otros elementos puedan considerarse un riesgo a los efectos del servicio contratado o la información vinculada al mismo.

La empresa adjudicataria se compromete a no divulgar, no ceder o exponer la información confidencial titularidad del Defensor del Pueblo sin su previo consentimiento expreso y por escrito. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá abstenerse de emplear la documentación y/o información confidencial conocida o facilitada durante la ejecución del contrato para fines ajenos a los propios de la ejecución del contrato.

Cuando el contrato no requiera el acceso al sistema de información del Defensor del Pueblo, pero suponga el acceso a las instalaciones, la empresa adjudicataria se compromete a mantener plena confidencialidad de la información que de tal naturaleza pudiera conocer de manera accidental por los accesos a las instalaciones, y especialmente, aquella que pueda suponer un riesgo para el Defensor del Pueblo en caso de ser conocida y/o pueda suponer una brecha de seguridad.

Cuando la información presentada incluya datos personales, será necesario considerar las disposiciones sobre Protección de Datos que sean de aplicación conforme a la normativa vigente. Para el caso de que la contratación implique el acceso de la empresa adjudicataria a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el Defensor del Pueblo, la empresa adjudicataria y todas las personas que intervengan en cualquier fase del proceso de contratación, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD). La empresa adjudicataria se compromete a formalizar acuerdos de confidencialidad con el personal que se adscriba a la ejecución del contrato, y a mantener una sensibilización y formación constante.

El adjudicatario acepta expresamente que cualquier tipo de entregable generado como parte de la ejecución del contrato asociado al presente Pliego es propiedad del Defensor del Pueblo. Todos los informes, estudios, documentos, scripts y códigos fuente elaborados durante la ejecución del contrato serán propiedad del Defensor del Pueblo, reservándose esta Administración todas las facultades inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la medida que estime conveniente, sin que pueda oponerse por ello la empresa adjudicataria alegando derechos de autor.

Apartado 45 - OBSERVACIONES.

Las empresas interesadas en presentarse a la licitación de este lote podrán solicitar información técnica adicional a la incluida en el pliego de prescripciones técnicas que por su condición de información confidencial no estará accesible en el enlace a la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para solicitar el acceso a dicha información confidencial será preciso remitir a la dirección de correo electrónico informatica@defensordelpueblo.es el siguiente documento debidamente cumplimentado y firmado.

Nº Expediente: 2026Rg800197

Una vez recibido y comprobado el acuerdo de confidencialidad, el Defensor del Pueblo remitirá a la empresa solicitante el documento extendido a la misma dirección de correo electrónico desde la que se realizó la petición.

LOTE 1: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA

DECLARACIONES

Declara el Defensor del Pueblo:

- o Que ha decidido transmitir cierta información confidencial, propiedad de la institución relacionada con las tecnologías, la seguridad de sus sistemas de información y planes de continuidad del negocio y de otros tipos, a la que en lo sucesivo se le denominará “Información Confidencial”, necesaria para poder ajustar y optimizar la oferta de servicios de seguridad gestionada.

Declara la Empresa (en adelante, parte receptora), por conducto de su representante:

Que es una sociedad mercantil debidamente constituida, como consta en la escritura pública

, otorgada ante D. , Notario de .

D. vecino de con Documento de identidad
en representación de la mencionada empresa.

Que es su voluntad obligarse en los términos de este acuerdo.

Que, en virtud de la naturaleza de este acuerdo, podrá constituirse como parte divulgante y de que, una vez reconocida la personalidad con la que comparece a celebrar el presente acuerdo, manifiesta su libre voluntad para obligarse en los términos de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. La parte receptora se obliga a no divulgar a terceras partes, la “Información Confidencial”, que reciba del Defensor del Pueblo, y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de su propiedad.

Para efectos del presente acuerdo “Información Confidencial” comprende toda la información suministrada por el Defensor del Pueblo ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte receptora.

SEGUNDA. La parte receptora se obliga a mantener de manera confidencial la “Información Confidencial” que reciba del Defensor de Pueblo y a no darla a una tercera parte diferente de sus técnicos y asesores que tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos

autorizados en la Cláusula Sexta de este acuerdo, y quienes deberán estar de acuerdo en mantener de manera confidencial dicha información.

TERCERA. La parte receptora se obliga a no divulgar la “Información Confidencial” a terceros, sin el previo consentimiento por escrito del Defensor del Pueblo.

CUARTA. La parte receptora se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la “Información Confidencial” propiedad del Defensor del Pueblo, incluyendo, mas no limitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha información es confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes.

QUINTA. La parte receptora está de acuerdo en que la “Información Confidencial” que reciba de la otra parte es y seguirá siendo propiedad de ésta última, a usar dicha información únicamente de la manera y para los propósitos autorizados en la Cláusula Sexta de este acuerdo.

SEXTA. La parte receptora se obliga a utilizar la “Información Confidencial” del Defensor del Pueblo, únicamente para la elaboración y diseño de la oferta de servicios de seguridad gestionada para el Defensor del Pueblo en los términos y condiciones expresados en los pliegos que rigen dicha contratación.

SEPTIMA. Las partes convienen que en caso que la parte receptora incumpla parcial o totalmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente acuerdo, la parte receptora será responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar a la parte divulgante.

OCTAVA. No obstante, lo dispuesto en contrario en este acuerdo la parte receptora NO tendrá obligación de mantener como confidencial cualquier información:

1. Que previa a su divulgación fuese conocida por la parte receptora, libre de cualquier obligación de mantenerla confidencial, según se evidencie por documentación en su posesión;
2. Que sea desarrollada o elaborada de manera independiente por o de parte del receptor o legalmente recibida, libre de restricciones, de otra fuente con derecho a divulgarla;
3. Que sea o llegue a ser del dominio público, sin mediar incumplimiento de este convenio por la parte receptora; y,
4. Que se reciba de un tercero sin que esa divulgación quebrante o viole una obligación de confidencialidad.

NOVENA. La vigencia del presente acuerdo permanecerá vigente mientras exista relación, comercial o de otra clase, entre ambas partes. En particular y en alusión al objeto de la cesión de la información confidencial por parte del Defensor del Pueblo, la vigencia del presente acuerdo permanecerá durante el período de licitación del contrato para la prestación de servicios de comunicaciones unificadas y, más allá, durante la vigencia del contrato formalizado con el adjudicatario.

DÉCIMA. En caso de no resultar adjudicataria del contrato, la parte receptora se obliga a la destrucción dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación del contrato objeto de la licitación, de

Nº Expediente: 2026Rg800197

toda la “Información Confidencial” transmitida de manera escrita, grabada en un medio magnético o de otra forma tangible, a la parte receptora por parte del Defensor del Pueblo, deberá ser devuelta al Defensor del Pueblo.

En caso de que la parte receptora no cumpla con la destrucción o la devolución del Defensor del Pueblo dentro del plazo establecido en la presente Cláusula, la parte receptora, se hará acreedora a la Pena Convencional establecida en la Cláusula Séptima del presente Acuerdo.

DÉCIMO PRIMERA. En caso de resultar adjudicatario, las obligaciones establecidas en este acuerdo para la parte receptora, respecto a la confidencialidad, de la “Información Confidencial” y al uso de la misma, prevalecerán a la terminación del contrato, por un periodo de por lo menos 2 (dos) años a partir de dicha terminación.

DÉCIMO SEGUNDA. Este acuerdo constituye el acuerdo total entre las partes respecto a dicha información confidencial y substituye a cualquier otro entendimiento previo, oral o escrito, que haya existido entre las partes.

DÉCIMO TERCERA. Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo.

DÉCIMO CUARTA. Este convenio solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, otorgado por escrito.

DÉCIMO QUINTA. Para la interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, todo firmante se somete a la jurisdicción de las leyes y tribunales designados por el Defensor del Pueblo, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa, señalando desde este momento como su domicilio legal el siguiente:

D. .

Calle

Ciudad

LOTE Número 2

TÍTULO DEL LOTE: Servicio gestionado de seguridad para el sistema de información de la Institución del Defensor del Pueblo.

Apartado 46 - CONFIGURACIÓN GENERAL DEL LOTE.

-Definición del objeto del contrato: El presente contrato tiene por objeto la contratación de un servicio gestionado de ciberseguridad para el sistema de información de la institución del Defensor del Pueblo,

que comprenderá la provisión y gestión de los servicios de centro de operaciones de seguridad (SOC), equipo de respuesta a ciberincidentes (CERT/CSIRT), análisis forense digital, protección del servicio de correo electrónico en la nube (Exchange Online), acceso seguro a la red mediante arquitectura SSE, protección perimetral mediante cortafuegos on-premise y en entornos de nube (Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure), monitorización y correlación de eventos de seguridad mediante plataforma SIEM/XSOAR, gestión de vulnerabilidades en entornos on-premise y de nube, protección de plataformas y cargas de trabajo en nube (CNAPP) y protección de aplicaciones web mediante WAF para recursos publicados en Azure y OCI, incluyendo la operación, mantenimiento y soporte de las infraestructuras y servicios asociados, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información tratada y los servicios prestados por la institución, conforme al Esquema Nacional de Seguridad en categoría MEDIA y a las condiciones establecidas en el presente pliego.

- Códigos CPV:

79417000-0 Servicio de consultoría en seguridad

7222300-0 Servicios de consultoría en tecnología de la información para servicios de seguridad

72511000-0 Servicios de gestión de servicios de seguridad informática.

-Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: garantizar la protección activa y continua del sistema de información del Defensor del Pueblo frente a las amenazas informáticas, mediante la disposición de capacidades gestionadas de detección, prevención, respuesta y recuperación ante ciberincidentes, junto al mantenimiento de las infraestructuras y servicios de seguridad que les dan soporte. Todo ello con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información tratada por la institución, de forma que pueda desarrollar adecuadamente las funciones que tiene encomendadas en condiciones de seguridad conformes al Esquema Nacional de Seguridad en categoría MEDIA.

- Contrato de servicio complementario de obras/suministro: no

Apartado 47 - RESERVA DE CONTRATOS CONFORME A LA D.A. 4ª LCSP.

-Lote reservado: no

Apartado 48 - CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS.

- Contrato cuya ejecución requiere de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al contratista: sí

- Contrato cuya ejecución requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento: sí

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 letra a) LCSP, se indica que la finalidad para la cual se cederán los datos personales es: los datos de carácter personal serán tratados por el

Nº Expediente: 2026Rg800197

adjudicatario para la adecuada prestación del servicio de seguridad gestionada objeto del presente contrato, con la finalidad que se describe en el Anexo V al pliego.

-Asimismo, se hace constar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 letras b) y d) LCSP, las siguientes obligaciones:

- La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP.
- La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a la que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 122 LCSP.

-Estas obligaciones recogidas en las letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 122 LCSP, son calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Apartado 49 - RESPONSABLE DEL CONTRATO.

-Responsable del contrato: directora del Área de Infraestructuras

Apartado 50 - VALOR ESTIMADO.

-Valor estimado: 2.560.600,00 IVA excluido

Importe de licitación	1.829.000 €
Prórroga (1 año)	457.250 €
Modificado (15%)	274.350 €
VALOR ESTIMADO (IVA excluido)	2.560.600 €

Apartado 51 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL LOTE Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA.

-Tipo de presupuesto: máximo estimado

-Presupuesto (IVA excluido): 1.829.000,00 euros

-IVA: 384.090,00 euros Tipo: 21 %

-Presupuesto base de licitación: 2.213.090,00 euros, IVA incluido.

-El presupuesto base de licitación se desglosa en:

Nº Expediente: 2026Rg800197

	%	Costes sin IVA
Costes directos	84%	1.536.360,00 €
Costes indirectos	8%	146.320,00 €
Beneficio industrial	8%	146.320,00 €
Precio de licitación total		1.829.000,00 €

-Cofinanciación: no

-Distribución de anualidades:

EJERCICIO	MENSUALIDADES	TOTAL (IVA no incluido)	Importe IVA (21%)	TOTAL (IVA incluido)
2027(1)	9	457.250,00 €	96.022,50 €	553.272,50 €
2028(2)	12	457.250,00 €	96.022,50 €	553.272,50 €
2029(2)	12	457.250,00 €	96.022,50 €	553.272,50 €
2030(2)	12	457.250,00 €	96.022,50 €	553.272,50 €
TOTALES		1.829.000,00 €	384.090,00 €	2.213.090,00 €

(1) Las 9 mensualidades del ejercicio 2027 corresponden a los meses de abril a diciembre, ya que en los tres primeros meses se realizarán los trabajos de migración e implantación y por tanto no se facturarán cuotas de servicio.

(2) Para los ejercicios 2028, 2029 y 2030 las mensualidades corresponden a los meses de enero a diciembre del año en curso.

-Sistema de determinación del presupuesto: tanto alzado

-Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 % del precio del contrato: no

Apartado 52 - REVISIÓN DE PRECIOS.

-Procede la revisión de precios: no

Apartado 53 - RÉGIMEN DE PAGOS.

-El pago del servicio contratado se realizará mensualmente mediante dos facturas diferenciadas. La primera factura reflejará los gastos fijos derivados del servicio gestionado de seguridad. La segunda factura reflejará los gastos variables derivados del pago por uso de las horas de recursos DFIR destinados a la resolución de incidentes de seguridad y análisis forense.

- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: no proceden.

Apartado 54 - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

-Plazo Total: 48 meses, desde el 01/01/2027 al 31/12/2030

-Prórroga: sí procede

Duración de la prórroga: 1 año, por importe de 457.250,00 €, IVA no incluido

-Plazos Parciales: no

-Recepciones parciales: no

-Lugar de ejecución: sedes del Defensor del Pueblo, calle Fortuny 22 y calle Zurbano 42, Madrid

Apartado 55 - PROGRAMA DE TRABAJO.

-Obligación de presentar un programa de trabajo: sí procede

-Momento de presentación: durante el plazo de presentación de ofertas, en el sobre nº2 de oferta de criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor.

Apartado 56 - SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA.

-Acreditación de la solvencia:

Procede: sí

La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de los documentos a que se refieren los criterios de selección marcados.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)

☒ a)	Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos.
	Criterios: Igual o superior a 1,5 veces:

Nº Expediente: 2026Rg800197

	☐ el valor estimado del contrato (contratos de duración no superior a un año) ☒ el valor anual medio del contrato (contratos de duración superior a un año): igual o superior a 685.875 € Se acreditará mediante: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
☐ b)	Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato.
	Criterios: • Seguro de indemnización por responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a • Riesgos cubiertos: errores, omisiones o negligencias en la ejecución de la actividad profesional, dentro del ámbito definido por el presente pliego. Se acreditará mediante: certificado expedido por el asegurador.
☐ c)	Declaración del Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.
	Criterios: ☐ Patrimonio neto con valor mínimo por importe de €. ☐ Ratio mínimo de entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. Se acreditará mediante: El balance de situación de los dos últimos años.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 90 LCSP)

☒ a)	Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o similar naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en el que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
--	--

	Criterios: Al menos tres contratos de importe, cada uno de ellos igual o superior al 100 por 100 del valor anual medio del contrato: 457.250 € Forma de acreditación: Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
☐ b)	Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad
	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ c)	Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ d)	Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ e)	Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato
	Criterios:
☐ f)	Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ g)	Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

Nº Expediente: 2026Rg800197

	Criterios: Se acreditará mediante:
☐ h)	Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
	Criterios: Por la naturaleza de los equipos Se acreditará mediante: Certificados por fabricante
☐ i)	Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar.
	Criterios: Se acreditará mediante:

Apartado 57 - CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.

- Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: no
- Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: no

Apartado 58 - HABILITACIÓN EMPRESARIAL.

- Procede: no

Apartado 59 - GARANTÍA PROVISIONAL.

- Procede: no

Apartado 60 - GARANTÍA DEFINITIVA.

- Procede: sí
- Cuantía: 5 por 100 del precio de licitación, IVA excluido
- Constitución mediante retención en el precio: no procede

Lugar de constitución y depósito de la garantía: Servicio de Régimen Económico del Defensor del Pueblo, C/ Zurbano 42, 28010, Madrid. Correo: Registro.RegimenEconomico@defensordelpueblo.es

Apartado 61 - GARANTÍA COMPLEMENTARIA.

- Procede: no

Apartado 62 - PÓLIZAS DE SEGUROS.

-Procede: sí

Póliza de responsabilidad civil de 1.500.000€

Póliza de ciberriesgo por valor mínimo de 1.200.000€

-Momento de entrega de las pólizas: previa a la adjudicación del contrato. Deberá acreditar la existencia de los seguros mediante certificado expedido por la entidad aseguradora en el que consten los importes y riesgos cubiertos y el compromiso de mantenimiento de la póliza durante toda la vigencia del contrato.

Apartado 63 - FORMA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: uno de ellos, único y común a los lotes 1 y 2, denominado SOBRE UNO LOTES 1 y 2, contendrá la “documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos”, otro sobre denominado SOBRE DOS LOTE 2 incluirá la “oferta de criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor” y un tercer sobre denominado SOBRE TRES LOTE 2 recogerá la “oferta de criterios evaluables mediante fórmulas”.

Las proposiciones deberán prepararse y presentarse obligatoriamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es>), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda>.

No obstante, cuando se haya transmitido únicamente la huella electrónica “hash” de la oferta (presentación de oferta en dos fases), deberá enviarse el archivo electrónico que contenga la oferta, en los términos indicados en la cláusula relativa a la “Presentación de proposiciones” del presente pliego, al Registro del Defensor del Pueblo calle Zurbano 42, 28010 Madrid.

Apartado 64 - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.**a) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación**

CRITERIO	PUNTOS
Criterios evaluables mediante fórmulas	51
• Propuesta económica	46,5
• Formación	2,5
• Crecimiento CNAPP +200	2
Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor	49
• Idoneidad técnica de la propuesta	20
• Servicio gestionado	29
TOTAL	100

A) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

La máxima puntuación de los criterios de valoración que dependan de un juicio de valor será de 49 puntos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 146.3, segundo párrafo, LCSP, el procedimiento de adjudicación se articula en varias fases.

En la primera fase se procederá a la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor y se establece que los licitadores que no alcancen una puntuación igual o superior al 50% de la puntuación total máxima de los criterios no evaluables mediante fórmulas quedarán excluidos del procedimiento, y no pasarán a la siguiente fase de valoración de los criterios sujetos a fórmulas.

Los criterios que dependan de un juicio de valor se valorarán asignando puntuaciones de acuerdo con el siguiente baremo:

- Se justifica de forma pobre o insuficiente. Puntuación = 0% de la puntuación máxima.
Se produce en alguno de los siguientes supuestos:
 - El licitador no aporta justificación alguna en su oferta o la justificación proporcionada no se corresponde con lo especificado en el PPT.
 - La justificación aportada por el licitador se ajusta de forma limitada a las características y especificaciones técnicas señaladas en el PPT, pero no las llega a cubrir de forma completa.
- Se justifica de forma no satisfactoria. Puntuación hasta el 49% de la puntuación máxima.
Se produce en alguno de los siguientes supuestos:
 - La oferta del licitador se limita a replicar el contenido del PPT y de sus anexos, sin aportar detalles, elaboración o características propias.
 - La oferta se limita a declarar de forma genérica el acatamiento general de las características y especificaciones técnicas contenidas en el PPT.
 - La oferta se limita a realizar un planteamiento teórico, somero y/o genérico, poco claro, abstracto y carente de vinculación o adaptaciones al contexto propio del servicio requerido en el PPT.
 - Se justifica de forma adecuada. Puntuación desde el 50% y hasta el 74% de la puntuación máxima.
 - La justificación proporcionada por el licitador en su oferta es suficientemente clara y detallada, específica, congruente y adaptada al contexto propio del servicio requerido en el PPT, pero sin ofrecer valor añadido significativo sobre las características y especificaciones técnicas señaladas en el PPT. De su lectura y análisis se puede desprender, en relación con el objeto del contrato, que su aplicación puede asegurar el nivel de calidad mínimo en la ejecución del contrato.
- Se justifica de forma óptima. Puntuación desde el 75% y hasta el 100% de la puntuación máxima.

- El licitador incluye en su oferta una justificación con alta especificidad y detalle, congruente y completamente adaptada al contexto propio del servicio requerido en el PPT, ofreciendo adicionalmente elementos que aportan un valor añadido significativo sobre las características y especificaciones técnicas señaladas en el PPT. De su lectura y análisis se puede desprender que presenta un enfoque completamente particularizado y, en relación con el objeto del contrato, que su aplicación puede asegurar el nivel de calidad óptimo en la ejecución del contrato.

	PUNTUACIÓN MÁXIMA POSIBLE			PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA 50%	
Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor	49			24,5	
1.- Idoneidad técnica de la propuesta		20			
A-I) Servicio de cortafuegos			3		
A-II) Servicio SSE			3		
A-III) Servicio de gestión de eventos y orquestación			3		
A-IV) Servicio de correo seguro			3		
A-V) Servicio de seguridad en nube CNAPP			2		
A-VI) Servicio de Gestión de vulnerabilidades			1		
A-VII) Servicio de pruebas de penetración.			1		
B) Integración			4		
2.- Servicio gestionado		29			
A) Calidad de la propuesta en relación con el servicio gestionado			14		

B) Calidad de la propuesta en base al equipo de trabajo			5		
C) Calidad de la propuesta en base al plan de contingencia y continuidad del servicio			1		
D) Calidad de la propuesta en base al ciclo de vida del servicio.			6		
E) Calidad de la propuesta en base a la transferencia tecnológica y documentación.			2		
F) Calidad de la propuesta en base a la gestión de la calidad			1		

Se detallan a continuación cada uno de los criterios de la tabla anterior:

1) Idoneidad técnica de la propuesta. (máximo 20 puntos)

El objetivo de la valoración es determinar si la propuesta realizada por el licitador demuestra el entendimiento de los servicios requeridos, y si su propuesta de arquitectura e infraestructura es completa, coherente, y consistente con los requisitos establecidos en el PPT.

A-I) Servicio de cortafuegos (máximo 3 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta del servicio de cortafuegos para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

A-II) Servicio SSE (máximo 3 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta del servicio SSE para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

A-III) Servicio gestión de eventos y orquestación (máximo 3 puntos)

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta del Servicio de gestión de eventos y orquestación para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

A-IV) Servicio de correo seguro (máximo 3 puntos).

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta del Servicio de correo seguro para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.

- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

A-V) Servicio de seguridad en nube CNAPP (máximo 2 puntos).

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta del Servicio de seguridad en nube CNAPP para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

A-VI) Servicio de gestión de vulnerabilidades (máximo 1 punto).

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta del Servicio de gestión de vulnerabilidades para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato.

A-VII) Servicio de pruebas de penetración (máximo 1 punto).

Se valorará la idoneidad técnica de la solución propuesta del Servicio de pruebas de penetración para el Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Coherencia, completitud y alineación con el pliego. La propuesta deberá ser coherente, completa y alineada con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego, sin lagunas funcionales.
- Capacidad de adaptación, personalización e integración. La propuesta tendrá capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de otros elementos, su grado de personalización y su nivel de integración con la infraestructura tecnológica existente en el Defensor del Pueblo.
- Rigor técnico y nivel de detalle. La propuesta tendrá el detalle y rigor técnico necesario, así como su adecuación a las particularidades del servicio y a las necesidades del Defensor del Pueblo. No se aceptarán descripciones genéricas no vinculadas al alcance del presente contrato

B) Integración. (máximo 4 puntos)

Se determinará el grado de integración y coordinación entre los distintos componentes técnicos de la solución propuesta, valorándose la coherencia del diseño global, la ausencia de dependencias no resueltas o puntos de fricción entre servicios, y la adecuada integración con los flujos de comunicaciones existentes en el organismo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- El grado de integración técnica y funcional entre todos los componentes del lote, con el objetivo de operar como un ecosistema de seguridad cohesionado y orquestado, capaz de detectar, correlacionar y responder ante eventos de seguridad con independencia del entorno en el que se produzcan.
- La integración de los elementos cortafuegos, SSE, correo seguro, CNAPP y dispositivos finales como fuentes de eventos en tiempo real para la plataforma gestión de eventos, correlación y orquestación automática.
- La integración de las plataformas de cortafuegos, SSE, correo seguro, CNAPP y dispositivos finales con la plataforma de orquestación automática de respuesta para ejecución de acciones automáticas e inmediatas.
- La integración de la solución deberá garantizar el funcionamiento habitual de los flujos de trabajo ya establecidos en el Defensor del Pueblo.

2. Servicio gestionado. (máximo 29 puntos)

El objetivo de la valoración es determinar si la propuesta realizada por el licitador demuestra el entendimiento de los servicios requeridos en el PPT y del ciclo de vida del servicio, y si la organización del servicio, el equipo de trabajo asignado, el plan de contingencia, la transferencia tecnológica, la documentación y la gestión de la calidad ofertados son coherentes y están debidamente alineados con los objetivos del proyecto

A) Calidad de la propuesta en relación con el servicio gestionado. (máximo 14 puntos)

Se determinará si el modelo de prestación del servicio gestionado, los acuerdos de nivel de servicio, los procedimientos operativos y las herramientas de gestión propuestos son coherentes, completos y están adecuadamente alineados con los requisitos del pliego y las necesidades del Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Capacidad de orquestación e integración cohesionada entre los elementos funcionales del servicio: se valorará en qué medida el licitador articula un modelo operativo unificado que garantice la interoperabilidad y la respuesta coordinada entre los distintos componentes del lote, asegurando una visión integral y coordinada del servicio prestado al Defensor del Pueblo.
- Modelo de prestación 24x7x365: cobertura horaria, mecanismos de guardia, transparencia operativa frente al Defensor del Pueblo y capacidad de gestión integral del lote
- Gestión de los ANS ofertados: vigilancia activa, mecanismos de reacción ante desviaciones, cálculo y reporte de TRST, TR y disponibilidad por servicio y criticidad.
- Mejora de los ANS solicitados por el DdP.
- Propuesta e idoneidad de ANS adicionales a los mínimos solicitados por el DdP.
- Idoneidad y completitud de los procedimientos de gestión de incidencias, peticiones, cambios y problemas.
- Adecuación y prestaciones de las herramientas de gestión, monitorización y ticketing, así como su eventual integración con los sistemas del Defensor del Pueblo.
- Idoneidad y diversificación de canales de comunicación entre el DdP y el adjudicatario.
- Plan de seguridad propuesto: se valorará la idoneidad, completitud y coherencia del plan de seguridad propuesto con los requisitos y las necesidades del Defensor del Pueblo, atendiendo a las medidas organizativas, físicas y lógicas planteadas para la prestación del servicio.

B) Calidad de la propuesta en base al equipo de trabajo. (máximo 5 puntos)

Se determinará si el equipo de trabajo propuesto y su organización funcional asegurarán la prestación continuada del servicio con la cualificación y estabilidad requeridas durante toda la vigencia del contrato. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Idoneidad de los perfiles del responsable del servicio y de los responsables técnicos de las unidades funcionales: titulación, certificaciones, experiencia acreditada en proyectos de ciberseguridad de alcance similar.
- Adecuación de los perfiles profesionales propuestos al alcance del servicio, con dimensionamiento justificado.

- Medidas para garantizar la estabilidad del equipo, política de sustituciones y transferencia de conocimiento ante bajas o rotaciones.
- Compromiso de mantenimiento de la cualificación técnica del equipo y plan de actualización de competencias en las tecnologías desplegadas.

C) Calidad de la propuesta en base al plan de contingencia y continuidad del servicio. (máximo 1 puntos)

Se determinará si el plan de contingencia y continuidad del negocio propuesto es completo, coherente y proporcionado al riesgo, garantizando la continuidad de los servicios críticos ante eventos disruptivos. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Análisis de riesgos e impacto: rigor metodológico, identificación de procesos y sistemas críticos, así como la definición y justificación de los parámetros de recuperación, todo ello en coherencia con la criticidad de los servicios definida en los ANS.
- Medidas de prevención y redundancia ofertadas en infraestructuras propias y de terceros (proveedores de nube, fabricantes de seguridad).
- Procedimientos de actuación: declaración de contingencia, secuencia de actuaciones, responsables, tiempos de activación y operación en modo degradado.
- Tratamiento de la cadena de suministro en escenarios de contingencia, con planes alternativos ante indisponibilidad de proveedores críticos.
- Plan de pruebas y verificación periódica del plan, así como mecanismos de actualización tras cambios en el entorno o resultados de las pruebas.

D) Calidad de la propuesta en base al ciclo de vida del servicio. (máximo 6 puntos)

Se determinará si el ciclo de vida propuesto, desde el despliegue inicial hasta la devolución final del servicio, garantiza una transición ordenada al inicio, una explotación estable y una salida del contrato sin riesgos para la continuidad operativa del Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- El grado en que el licitador ha comprendido las distintas fases del ciclo de vida del servicio, evidenciando que su planificación se ajusta a lo requerido en el PPT para cada fase, resultando coherente y viable en el contexto del contrato.
- Medios materiales y humanos dedicados a cada fase.
- Plan de despliegue: claridad y realismo del cronograma, con el desarrollo de las actuaciones de Fase-I y Fase-II.
- Plan de devolución: procedimientos para el traspaso ordenado al Defensor del Pueblo o al siguiente adjudicatario, incluyendo entrega de configuraciones, evidencias, logs y documentación operativa.

- Plan de evolución: procedimientos para incorporar avances tecnológicos, cambios normativos y necesidades emergentes durante la vigencia del contrato, así como flexibilidad y mecanismos de mejora continua.
- Política de vigencia y renovación de equipos, plataformas y licencias durante la explotación.

E) Calidad de la propuesta en base a la transferencia tecnológica y documentación. (máximo 2 puntos)

Se determinará si los mecanismos propuestos de generación documental y base de conocimiento del adjudicatario aseguran que este mantiene en todo momento control y comprensión sobre los servicios prestados, y su transferencia al Defensor del Pueblo. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Granularidad, nivel de detalle y mantenimiento actualizado de la documentación técnica del servicio: arquitectura, configuraciones, procedimientos operativos, diagramas e interdependencias.
- Documentación de gestión y seguimiento: actas, planes de acción, informes periódicos y documentación derivada de la gobernanza del contrato.
- Base de conocimiento: estructura, mecanismos de búsqueda y conservación frente a la rotación del equipo del adjudicatario.
- Plan de transferencia del conocimiento antes de la puesta en marcha de cada servicio.

F) Calidad de la propuesta en base a la gestión de la calidad. (máximo 1 puntos)

Se determinará si el plan de calidad propuesto y los mecanismos de aseguramiento, control y mejora son adecuados para garantizar la excelencia sostenida del servicio durante toda la vigencia del contrato. Para la evaluación de este apartado se atenderán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Idoneidad y coherencia del plan de calidad con la solución ofertada.
- Definición de objetivos e indicadores de calidad, con metas verificables y vinculadas al cumplimiento de los ANS.
- Procedimientos de controles y revisiones periódicas, alcance, frecuencia y responsables.
- Comunicación de resultados al Defensor del Pueblo.
- Gestión de no conformidades: procedimientos de identificación, análisis de causa raíz (diferenciando causas inmediatas y sistémicas), acciones correctoras y verificación de eficacia.
- Plan de auditorías de calidad, internas y externas, su independencia, periodicidad y mecanismos de seguimiento de hallazgos.
- Mecanismos de mejora continua: identificación de oportunidades, vinculación con la gestión proactiva de vulnerabilidades y con la gobernanza del contrato.

- Integración del plan de calidad con los procesos del Defensor del Pueblo y conformidad expresa requerida para iniciativas de mejora.

B) CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS

La puntuación máxima de los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas será de 51 puntos y obedecerán a la siguiente distribución:

1º. Coste Económico de la Proposición. Máximo 46,5 puntos.

La puntuación máxima de este criterio será de 46,5 puntos.

Se valorará con la máxima puntuación de 46,5 puntos a la empresa que aporte la mejor oferta económica, asignándose al resto de las ofertas puntuación según la siguiente fórmula:

$$Vi = (\log_{base} Di) * Pmax$$

Donde:

- Vi = es la valoración de la oferta de la empresa i.
- IL = Importe máximo de licitación 1.829.000,00€ sin IVA.
- Oi = es la oferta económica sin IVA presentada por la empresa i.

La oferta económica Oi será la ofertada por el licitador en el Anexo II (lote 2) y se calculará conforme a la siguiente fórmula:

$$Oi = C_Servicio + (C_DFIR \times 160)$$

Donde:

$C_Servicio$ = coste fijo ofertado por el licitador referido al Servicio de Seguridad Gestionada en las condiciones expuestas en el pliego de prescripciones técnicas. El importe máximo del coste fijo será de 1.805.000,00 € (IVA no incluido).

C_DFIR = Precio unitario de la hora de recursos DFIR presencial ofertado por el licitador (IVA no incluido). El precio máximo unitario de la hora de recursos DFIR presencial se establece en 150,00 €.

- $Di = IL - Oi + 1$
- Min = precio sin IVA de la oferta más baja.
- $base = IL - Min + 1$
- $\log_{base} Di$ es el logaritmo en base de Di
- $Pmax$ es el factor de ponderación asignado al criterio (46,5 puntos).

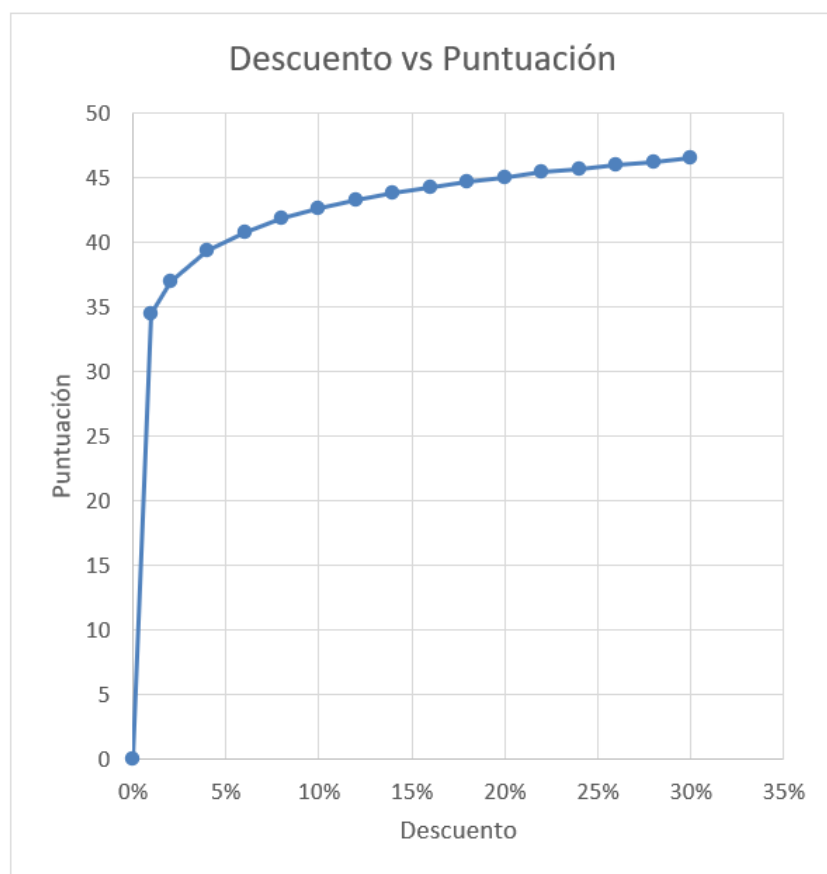
Dada la naturaleza, complejidad y características técnicas del contrato, se introduce esta fórmula que tiene en cuenta, por un lado, los porcentajes de bajada presentados por los licitadores y, por otro lado, modera el impacto de ofertas con altos porcentajes de baja, por los riesgos que introducen en cuanto

a la viabilidad de la ejecución del objeto del contrato y a la viabilidad del modelo económico presentado por los licitadores. Considerando la repercusión del servicio objeto del contrato en los sistemas de información del Defensor del Pueblo, se considera conveniente minimizar el riesgo de una incorrecta ejecución por parte del adjudicatario por haber arriesgado demasiado en su oferta económica, y asegurar en la medida de lo posible la viabilidad de todo el proyecto.

Para mayor claridad y comprensión, a continuación, se realiza una simulación de la fórmula matemática a efectos didácticos y se representa gráficamente la función.

El ejemplo considera 17 ofertas ficticias Oi, con descuentos respecto del precio máximo de licitación IL y su valoración Vi obtenida. También se representa la función según los 17 valores considerados.

Descuento	Puntuación
0%	0,00
1%	34,53
2%	36,97
4%	39,41
6%	40,84
8%	41,85
10%	42,63
12%	43,28
14%	43,82
16%	44,29
18%	44,70
20%	45,07
22%	45,41
24%	45,71
26%	46,00
28%	46,26
30%	46,50



2) FORMACIÓN. Máximo 2,5 puntos.

La puntuación máxima de este criterio será de 2,5 puntos.

Se otorgarán hasta 2,5 puntos a los licitadores que oferten formación oficial de fabricante acorde a lo establecido en el apartado 9.2 Formación del PPT del presente lote, y según la distribución de la siguiente tabla:

Formación	Puntuación (máximo 2,5 punto)
Formación oficial en cortafuegos y consola de gestión	0,5 puntos
Formación oficial en la solución del servicio de gestión de eventos de seguridad, correlación de amenazas y orquestación automática de respuesta.	0,5 puntos
Formación oficial en la solución SSE	0,5 puntos
Formación oficial en la solución CNAPP	0,5 puntos
Formación oficial en la solución Correo Seguro	0,5 puntos

3º. Crecimiento CNAPP. Máximo 2,0 puntos.

La puntuación máxima de este criterio será de 2,0 puntos, que se adjudicará a la oferta que incremente en 200 unidades los activos de nube que analizará la solución CNAPP

La puntuación final será la suma de los apartados anteriores 1, 2 y 3

b) Criterios de desempate

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- i. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- ii. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- iii. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- iiii. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

-A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

-La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

Apartado 65 - OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

-Procede: sí

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
 2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
 3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
 4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
 5. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada
- Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: 5 días hábiles.

Apartado 66 - ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.

-Procede: no

Apartado 67 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VINCULADOS A UN JUICIO DE VALOR.

Los licitadores deberán dar respuesta a los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, acreditando su cumplimiento mediante la documentación que se incluya en el Sobre nº DOS LOTE 2. La oferta técnica se estructurará conforme al esquema descrito a continuación, que distingue una parte general —comprensiva de la identificación de la oferta, los datos del licitador y un resumen ejecutivo de la solución propuesta— y una parte específica articulada en torno a los distintos apartados a desarrollar del pliego técnico. Los licitadores deberán dar respuesta a la totalidad de los apartados y subapartados, si bien dispondrán de libertad para organizar el desarrollo de los subapartados de acuerdo con su propio portafolio de soluciones, siempre que la estructura adoptada permita identificar con claridad la correspondencia entre el contenido de la oferta y los requisitos exigidos en el PPT.

La propuesta técnica de licitador deberá desarrollar los elementos siguientes:

1. Identificación de la propuesta.
2. Datos del licitador.
3. Aceptación de las cláusulas del contrato.
4. Resumen Ejecutivo del servicio.
Aspectos más significativos y relevantes del servicio propuesto. El resumen debe exponer la coherencia entre el alcance del pliego y el servicio ofertado, adaptándose a las particularidades del lote en cuestión
5. Resumen Ejecutivo de la solución técnica.
Aspectos más significativos y relevantes de la infraestructura y elementos técnicos propuestos. El resumen debe exponer la coherencia entre el alcance del pliego y los medios de infraestructura del servicio ofertado, adaptándose a las particularidades del lote en cuestión
6. Servicio gestionado
 - 6.1. Modelo de prestación del servicio
 - 6.2. Equipo de trabajo y requisitos del personal
 - 6.3. Acuerdo de Niveles de servicio
 - 6.4. Procedimientos de gestión y operación
 - 6.5. Herramientas y plataformas de gestión
 - 6.6. Plan de seguridad (*)
 - 6.7. Gestión del conocimiento y documentación
 - 6.8. Ciclo de vida del servicio
 - 6.8.1. Plan de despliegue (*)
 - 6.8.2. Plan de devolución (*)
 - 6.8.3. Plan de evolución (*)
 - 6.9. Plan de calidad (*)
 - 6.10. Plan de contingencia y continuidad del negocio (*)

7. Servicios de Seguridad
 - 7.1. Requisitos
 - 7.2. Formación
 - 7.3. Servicio de Cortafuegos
 - 7.4. Servicio de Security Edge (SSE)
 - 7.5. Servicio de gestión de eventos de seguridad, correlación de amenazas y orquestación automática de respuesta
 - 7.6. Servicio de Correo seguro en nube
 - 7.7. Servicio de seguridad en entornos de nube (CNAPP)
 - 7.8. Servicio de gestión de Vulnerabilidades
 - 7.9. Servicio de pruebas de penetración.
 - 7.10. Respuesta ante incidentes y análisis forense (DFIR)
 - 7.10.1. Procedimientos de activación (*)
8. Anexos
 - I. Catálogo de soluciones técnicas
 - II. Cronograma de Fase I y Fase II
 - III. Plan de seguridad
 - IV. Plan de despliegue
 - V. Plan de devolución
 - VI. Plan de evolución
 - VII. Plan de calidad
 - VIII. Plan de contingencia y continuidad del negocio
 - IX. Procedimiento de activación de “manos remotas”
 - X. Procedimientos de activación de la respuesta ante incidentes y análisis forense

(*) Debido a la naturaleza de la información que debe detallarse, esta se incluirá en un anexo independiente, tal y como se describe en el apartado “8 Anexos” de la estructura descrita anteriormente, de modo que pueda convertirse en un documento autónomo y evolucionar en el futuro.

-La documentación relativa a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor deberá presentarse en el sobre DOS Lote 2. Esta parte de la oferta deberá ajustarse a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y en ningún caso puede incluir datos valorados en los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.

Apartado 68 - ÓRGANOS DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

-Mesa de contratación: la composición de la mesa de contratación figura publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Apartado 69 - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

-La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicación.

El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y modalidades será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como mantener dichas condiciones mientras dure la ejecución del contrato.

-El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante. También se exigirá al contratista el cumplimiento de las obligaciones de pago a subcontratistas y suministradores conforme a los artículos 216 y 217.1 LCSP.

El incumplimiento grave y doloso de las anteriores condiciones especiales de ejecución será causa de resolución del contrato. Si quien incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario

- Condición especial de ejecución, de conformidad con el artículo 202.1 LCSP:

- La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Esta condición tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Apartado 70 - EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

-Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: no procede.

Apartado 71 - SUBCONTRATACIÓN.

Subcontratación: sí

-Pago directo a los subcontratistas: no

-Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: no

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 letra e) LCSP, los licitadores tienen la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Esta obligación se califica de esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Apartado 72 - CESIÓN DEL CONTRATO.

-Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero: sí, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP

Apartado 73 - MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

-Procede: sí

-Porcentaje afectado: 15%

-Alcance: Se prevé la posibilidad de modificar el presente contrato en el siguiente supuesto:

Incorporación de unidades de horas de recursos DFIR presenciales, cuyo precio unitario será el resultante de la oferta económica presentada por adjudicatario.

-Límite: el importe acumulado de las modificaciones que se acuerden al amparo de la presente cláusula no podrá superar el 15 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios.

-Condiciones de aplicación: la modificación podrá acordarse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Necesidad sobrevenida de incrementar la contratación de horas adicionales del equipo DFIR ante la materialización de ciberincidentes de especial complejidad.

Necesidad sobrevenida de incrementar la contratación de horas adicionales del equipo DFIR ante un incremento imprevisto del número de ciberincidentes.

-Procedimiento: estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento oportuno, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del programa de trabajo y a reajustar el importe de la garantía, en su caso.

Apartado 74 - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP.

Apartado 75 - PENALIDADES.

El adjudicatario deberá cumplir con el objeto del contrato correspondiente de conformidad con los parámetros de calidad comprometidos en el contrato y en los plazos establecidos tanto en el presente pliego como en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos, el adjudicatario hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo o si se produjeran desviaciones respecto de los citados parámetros de calidad, se impondrán las penalidades indicadas a continuación:

Por incumplimiento de plazos de la “fase II Implantación”.

Penalidades:

Por cada semana de retraso en la puesta en producción de los servicios planificados para la “fase II Implantación”, y que deben estar en producción el 1/4/2027 se podrá imponer una penalidad del 0,5% del precio del contrato.

Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato.

Penalidades:

Si el contratista advertido de la necesidad de subsanar un incumplimiento técnico que no esté especificado en los ANS, no lo hiciera en el plazo concedido para ello por el responsable del contrato, se podrá imponer una penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Por incumplimiento de las condiciones del Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) solicitados en el apartado “7.3 Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS)” del PPT.

La presente tabla, define los factores K de ponderación en función de la criticidad de los servicios detallados en el apartado “7.3.2 CLASIFICACIÓN DE CRITICIDAD DE LOS SERVICIOS” del PPT, y que será utilizado en el cálculo de las penalidades descritas a continuación:

Criticidad del servicio	Factor K de ponderación
Alta	1,0
Media	0,5

Baja	0,25
------	------

La presente tabla, define el factor Pr_i de ponderación en función de la prioridad de la incidencia o solicitud de, y que será utilizado en el cálculo de las penalidades descritas a continuación:

Prioridad	Pr_i
Crítica	0
Alta	1
Media	2
Baja	3

Penalizaciones:

Por defecto de ANS1. Tasa de disponibilidad de los servicios contratados.

Para cada servicio en el que su disponibilidad mensual medida (D_m) resulte inferior a la disponibilidad mínima aceptable (D_a) asignada en función de su criticidad, se calculará la penalidad aplicable conforme a la siguiente expresión:

$$P = \max(0, (D_a - D_m)/100) \times K \times FM \times 2,5$$

Donde:

P = Penalidad mensual total expresada en euros.

D_a = Disponibilidad media mensual mínima aceptable en función de la criticidad del servicio a valorar expresada en %. Definida en el apartado 7.3 “acuerdos de nivel de servicio” del PPT

D_m = Disponibilidad media mensual medida del servicio a valorar expresada en %.

Definida en el apartado XX “acuerdos de nivel de servicio” del PPT

K = El Factor K es el parámetro de ponderación relativo a la criticidad del servicio.

FM = Facturación mensual del contrato sin impuestos.

La fórmula produce resultado positivo únicamente cuando $D_m < D_a$. Si el servicio cumple o supera la disponibilidad mínima exigible, la penalidad para ese servicio es cero.

La penalidad mensual total por incumplimiento de disponibilidad será la suma de las penalidades individuales de todos los servicios del lote que hayan incumplido su nivel mínimo de disponibilidad en el período.

Por exceso de tiempo en ANS2 Resolución de incidencias en tiempo.

En el apartado “ANS2 Resolución de incidencias en tiempo” de la sección Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) del pliego técnico se describen los tiempos máximos restauración del servicio (TRST) para las incidencias que se produzcan según la prioridad de las mismas.

La penalidad mensual por incumplimiento del TRST se calculará conforme a la siguiente expresión, aplicable a todas las incidencias cerradas en el período cuyo TRST haya superado el plazo máximo establecido para su prioridad:

$$P = 0,00125 \cdot \sum_{i=1}^n \frac{TRST_i - T_i}{T_i} \cdot FM \cdot K_i \cdot (4 - Pr_i)$$

Donde:

P = Penalidad mensual total expresada en euros.

N = Número de incidencias cerradas en el período con TRST superior al plazo comprometido para su prioridad.

$TRST_i$ = Tiempo de restauración real de la incidencia i, expresado en minutos.

T_i = TRST de restauración máximo comprometido para la prioridad de la incidencia i, expresado en minutos.

FM = Factura nominal mensual del lote, en euros (IVA excluido), del mes de cierre de la incidencia, antes de penalización alguna.

K_i = Factor de peso asociado a la criticidad del servicio afectado.

Pr_i = Valor numérico de prioridad de la incidencia.

Por exceso de tiempo en ANS3 resolución de peticiones de servicio

En el apartado “ANS3/PKI3. Tiempos de resolución peticiones de servicio.” de la sección Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) del pliego técnico se describen los tiempos máximos resolución de peticiones de servicio (TR) para las incidencias que se produzcan según la prioridad de las mismas.

La penalidad mensual por incumplimiento del TR se calculará conforme a la siguiente expresión, aplicable a todas las peticiones cerradas en el período cuyo TR haya superado el plazo máximo establecido para su prioridad:

$$P = 0,00125 \cdot \sum_{i=1}^n \frac{TR_i - T_i}{T_i} \cdot FM \cdot K_i \cdot (4 - Pr_i)$$

Donde:

P = Penalidad mensual total expresada en euros.

N = Número de incidencias cerradas en el período con TR superior al plazo comprometido para su prioridad.

TR_i = Tiempo de resolución real de la petición de servicio i, expresado en minutos.

T_i = TR de resolución máximo comprometido para la prioridad de la petición i, expresado en minutos.

FM = Factura nominal mensual, en euros (IVA excluido), del mes de cierre de la petición, antes de penalización alguna.

K_i = Factor de peso asociado a la criticidad del servicio afectado (Alta: 1,0 / Media: 0,5 / Baja: 0,25).

Pr_i = Valor numérico de prioridad de la petición de servicio.

-Procedimiento para la imposición de penalidades: se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado y previo trámite de audiencia al contratista. El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Apartado 76 - CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

-Por incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales recogidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 LCSP.

-Por incumplimiento de aquellas otras obligaciones que se hayan calificado de “obligaciones contractuales esenciales” en los pliegos.

Apartado 77 - PLAZO DE GARANTÍA.

-3 meses a contar desde la finalización del contrato

Apartado 78 - DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

-Duración: La obligación de confidencialidad permanecerá vigente mientras exista relación, comercial o de otra clase, entre ambas partes. En particular y en alusión al objeto de la cesión de la información confidencial por parte del Defensor del Pueblo, la vigencia del presente acuerdo permanecerá durante el período de licitación del contrato para la prestación de servicios de seguridad gestionada y, más allá, durante la vigencia del contrato formalizado con el adjudicatario.

Las obligaciones de confidencialidad comprenden lo siguiente:

CONFIDENCIALIDAD EN LA CONTRATACIÓN

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de las disposiciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, relativas a los principios de transparencia y publicidad que deben regir la licitación, las entidades contratantes no podrán divulgar la información facilitada por las entidades licitadoras que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta.

El carácter de confidencial puede afectar, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en el procedimiento de licitación en cuestión o en otros posteriores.

La obligación de confidencialidad no podrá impedir el acceso y la divulgación de la información no confidencial del expediente de contratación, como puede ser la liquidación, los plazos finales de ejecución de los servicios, la identidad del adjudicatario o las partes esenciales de las ofertas presentadas, así como las posibles modificaciones posteriores, entre otras.

Así mismo, toda la documentación o información facilitada por el Defensor del Pueblo a los licitadores al objeto de que dispongan de la información precisa para la presentación de las ofertas correspondientes, que tenga carácter confidencial, deberá ser tratada por éstos como tal.

Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si el Defensor del Pueblo facilitara a la empresa adjudicataria información adicional necesaria para la prestación de los servicios, ésta deberá ser considerada confidencial, por lo que tanto la empresa adjudicataria como cualquiera persona que intervenga o esté relacionado con la ejecución del contrato, deberán tratarla como tal.

Cuando la información presentada incluya datos personales, será necesario considerar las disposiciones sobre Protección de Datos establecidas en la normativa vigente.

Todas las personas que intervengan en cualquier fase del proceso de licitación, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) en relación con los datos de carácter personal.

Todos los datos de carácter personal que se gestionen por la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato deberán ser procesados y gestionados conforme a lo dispuesto en el correspondiente Pliego, y en particular conforme a lo descrito en el apartado que regula el tratamiento de datos personales por cuenta de terceros. En su defecto, cuando no se haya declarado o no exista tratamiento de datos personales, la empresa adjudicataria deberá proceder a la devolución de toda la información al Defensor del Pueblo o a quien esta designe, al finalizar el contrato.

CONFIDENCIALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1.m) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Pliego o el propio contrato determinará la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad impuesto a la empresa adjudicataria. Por tanto, la empresa adjudicataria estará obligada a mantener la plena confidencialidad y secreto con respecto a la información confidencial (de conformidad con lo definido en el contrato o pliego) a la que tenga acceso como consecuencia de la ejecución del contrato, y al menos durante cinco (5) años desde el conocimiento de la información concernida, salvo que en el correspondiente Pliego o en el contrato se determine un plazo distinto.

Se considerará confidencial, a todos los efectos, “toda la información y documentación relativa al Defensor del Pueblo, así como los buenos usos, prácticas y procedimientos internos”, que pudiera conocer la empresa adjudicataria con motivo de la ejecución del contrato. El Defensor del Pueblo no otorga derecho alguno a la empresa adjudicataria por el acceso a su sistema de información. En la misma línea, se confiere el carácter confidencial a aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, incluyendo, expresamente, toda la información asociada a medidas de seguridad y de protección, configuraciones desarrolladas, protecciones del servicio y aplicaciones, elementos y descripciones de infraestructura y arquitectura, procesos de autenticación y protocolos de seguridad, comunicaciones, incidencias, informes de terceros, controles de capacidad y evaluaciones de las disponibilidades implicadas, análisis automáticos, redes y protecciones del perímetro, elementos adscritos a la continuidad, registros de actividad y protecciones asociadas, protocolos de copias y restauraciones, elementos de mantenimiento y garantías implicadas, y cuantos otros elementos puedan considerarse un riesgo a los efectos del servicio contratado o la información vinculada al mismo.

La empresa adjudicataria se compromete a no divulgar, no ceder o exponer la información confidencial titularidad del Defensor del Pueblo sin su previo consentimiento expreso y por escrito. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá abstenerse de emplear la documentación y/o información confidencial conocida o facilitada durante la ejecución del contrato para fines ajenos a los propios de la ejecución del contrato.

Cuando el contrato no requiera el acceso al sistema de información del Defensor del Pueblo, pero suponga el acceso a las instalaciones, la empresa adjudicataria se compromete a mantener plena confidencialidad de la información que de tal naturaleza pudiera conocer de manera accidental por los

accesos a las instalaciones, y especialmente, aquella que pueda suponer un riesgo para el Defensor del Pueblo en caso de ser conocida y/o pueda suponer una brecha de seguridad.

Cuando la información presentada incluya datos personales, será necesario considerar las disposiciones sobre Protección de Datos que sean de aplicación conforme a la normativa vigente. Para el caso de que la contratación implique el acceso de la empresa adjudicataria a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el Defensor del Pueblo, la empresa adjudicataria y todas las personas que intervengan en cualquier fase del proceso de contratación, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD). La empresa adjudicataria se compromete a formalizar acuerdos de confidencialidad con el personal que se adscriba a la ejecución del contrato, y a mantener una sensibilización y formación constante.

El adjudicatario acepta expresamente que cualquier tipo de entregable generado como parte de la ejecución del contrato asociado al presente Pliego es propiedad del Defensor del Pueblo. Todos los informes, estudios, documentos, scripts y códigos fuente elaborados durante la ejecución del contrato serán propiedad del Defensor del Pueblo, reservándose esta Administración todas las facultades inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la medida que estime conveniente, sin que pueda oponerse por ello la empresa adjudicataria alegando derechos de autor.

Apartado 79 - OBSERVACIONES.

Observación 1:

Las empresas interesadas en presentarse a la licitación de este lote podrán solicitar información técnica adicional a la incluida en el pliego de prescripciones técnicas que por su condición de información confidencial no estará accesible en el enlace a la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para solicitar el acceso a dicha información confidencial será preciso remitir a la dirección de correo electrónico informatica@defensordelpueblo.es el siguiente documento debidamente cumplimentado y firmado.

Una vez recibido y comprobado el acuerdo de confidencialidad, el Defensor del Pueblo remitirá a la empresa solicitante el documento extendido a la misma dirección de correo electrónico desde la que se realizó la petición.

LOTE 2: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA.

DECLARACIONES

Declara el Defensor del Pueblo:

Nº Expediente: 2026Rg800197

Que ha decidido transmitir cierta información confidencial, propiedad de la institución relacionada con las tecnologías, la seguridad de sus sistemas de información y planes de continuidad del negocio y de otros tipos, a la que en lo sucesivo se le denominará “Información Confidencial”, necesaria para poder ajustar y optimizar la oferta de servicios de seguridad gestionada.

Declara la Empresa (en adelante, parte receptora), por conducto de su representante:

Que es una sociedad mercantil debidamente constituida, como consta en la escritura pública

, otorgada ante D. , Notario de .

D. vecino de con Documento de identidad en representación de la mencionada empresa.

Que es su voluntad obligarse en los términos de este acuerdo.

Que, en virtud de la naturaleza de este acuerdo, podrá constituirse como parte divulgante y de que, una vez reconocida la personalidad con la que comparece a celebrar el presente acuerdo, manifiesta su libre voluntad para obligarse en los términos de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. La parte receptora se obliga a no divulgar a terceras partes, la “Información Confidencial”, que reciba del Defensor del Pueblo, y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de su propiedad.

Para efectos del presente acuerdo “Información Confidencial” comprende toda la información suministrada por el Defensor del Pueblo ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte receptora.

SEGUNDA. La parte receptora se obliga a mantener de manera confidencial la “Información Confidencial” que reciba del Defensor de Pueblo y a no darla a una tercera parte diferente de sus técnicos y asesores que tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos autorizados en la Cláusula Sexta de este acuerdo, y quienes deberán estar de acuerdo en mantener de manera confidencial dicha información.

TERCERA. La parte receptora se obliga a no divulgar la “Información Confidencial” a terceros, sin el previo consentimiento por escrito del Defensor del Pueblo.

CUARTA. La parte receptora se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la “Información Confidencial” propiedad del Defensor del Pueblo, incluyendo, mas

no limitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha información es confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes.

QUINTA. La parte receptora está de acuerdo en que la “Información Confidencial” que reciba de la otra parte es y seguirá siendo propiedad de ésta última, a usar dicha información únicamente de la manera y para los propósitos autorizados en la Cláusula Sexta de este acuerdo.

SEXTA. La parte receptora se obliga a utilizar la “Información Confidencial” del Defensor del Pueblo, únicamente para la elaboración y diseño de la oferta de servicios de seguridad gestionada para el Defensor del Pueblo en los términos y condiciones expresados en los pliegos que rigen dicha contratación.

SEPTIMA. Las partes convienen que en caso que la parte receptora incumpla parcial o totalmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente acuerdo, la parte receptora será responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar a la parte divulgante.

OCTAVA. No obstante, lo dispuesto en contrario en este acuerdo la parte receptora NO tendrá obligación de mantener como confidencial cualquier información:

Que previa a su divulgación fuese conocida por la parte receptora, libre de cualquier obligación de mantenerla confidencial, según se evidencie por documentación en su posesión;

Que sea desarrollada o elaborada de manera independiente por o de parte del receptor o legalmente recibida, libre de restricciones, de otra fuente con derecho a divulgarla;

Que sea o llegue a ser del dominio público, sin mediar incumplimiento de este convenio por la parte receptora; y,

Que se reciba de un tercero sin que esa divulgación quebrante o viole una obligación de confidencialidad.

NOVENA. La vigencia del presente acuerdo permanecerá vigente mientras exista relación, comercial o de otra clase, entre ambas partes. En particular y en alusión al objeto de la cesión de la información confidencial por parte del Defensor del Pueblo, la vigencia del presente acuerdo permanecerá durante el período de licitación del contrato para la prestación de servicios de Seguridad Gestionada y, más allá, durante la vigencia del contrato formalizado con el adjudicatario.

DÉCIMA. En caso de no resultar adjudicataria del contrato, la parte receptora se obliga a la destrucción dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación del contrato objeto de la licitación, de toda la “Información Confidencial” transmitida de manera escrita, grabada en un medio magnético o de otra forma tangible, a la parte receptora por parte del Defensor del Pueblo, deberá ser devuelta al Defensor del Pueblo.

Nº Expediente: 2026Rg800197

En caso de que la parte receptora no cumpla con la destrucción o la devolución del Defensor del Pueblo dentro del plazo establecido en la presente Cláusula, la parte receptora, se hará acreedora a la Pena Convencional establecida en la Cláusula Séptima del presente Acuerdo.

DÉCIMO PRIMERA. En caso de resultar adjudicatario, las obligaciones establecidas en este acuerdo para la parte receptora, respecto a la confidencialidad, de la “Información Confidencial” y al uso de la misma, prevalecerán a la terminación del contrato, por un periodo de por lo menos 2 (dos) años a partir de dicha terminación.

DÉCIMO SEGUNDA. Este acuerdo constituye el acuerdo total entre las partes respecto a dicha información confidencial y substituye a cualquier otro entendimiento previo, oral o escrito, que haya existido entre las partes.

DÉCIMO TERCERA. Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo.

DÉCIMO CUARTA. Este convenio solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, otorgado por escrito.

DÉCIMO QUINTA. Para la interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, todo firmante se somete a la jurisdicción de las leyes y tribunales designados por el Defensor del Pueblo, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa, señalando desde este momento como su domicilio legal el siguiente:

D. .

Calle

Ciudad

Observación 2:

-Se requiere que todas las empresas licitadoras, respecto del Lote 2- Servicio de seguridad gestionada-pertenezcan a la RED NACIONAL SOC creada por el Centro Criptológico Nacional, con un nivel de participación “ORO”, debiendo aportar la correspondiente certificación/carta que acredite su pertenencia, así como el compromiso de mantener dicha acreditación durante el período de ejecución del presente contrato conforme a las previsiones de la cláusula 28 del PCAP “Adjudicación del Contrato”.

Observación 3:

Nº Expediente: 2026Rg800197

- Se requiere que todas las empresas licitadoras, respecto del Lote 2- Servicio de seguridad gestionada- sean miembros de Foro CSIRT.es (<https://www.csirt.es/index.php/es/miembros>), debiendo aportar la correspondiente certificación /carta que acredite su pertenencia, así como el compromiso de mantener dicha acreditación durante el período de ejecución del presente contrato conforme a las previsiones de la cláusula 28 del PCAP “Adjudicación del Contrato”.

ANEXO II A CONTENIDO DEL SOBRE UNO LOTES 1 y 2 “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS”

1. DEUC del licitador: cumplimentar modelo de DEUC disponible en el enlace de la licitación conforme a las instrucciones indicadas en la cláusula 23 del pliego.
2. Declaración relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, conforme al siguiente modelo:

D/Dña.....con DNI..... en nombre
propio/en representación de la empresa
.....en calidad de
..... declara que la empresa (elija la opción
que corresponda)

☐ Es un Centro Especial de Empleo

☐ Emplea a menos de 50 trabajadores

☐ Emplea a 50 o más trabajadores y (elija la opción que corresponda):

☐ Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

☐ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (elija la opción que corresponda)

☐ Cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

Nº Expediente: 2026Rg800197

- ☐ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

3. Que declara bajo su responsabilidad que: (Marque una de las casillas)

- ☐ **No es una empresa**, en el sentido del artículo 1 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

(El anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en su artículo 1 titulado “Empresa” dispone que: “Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.”)

- ☐ La empresa a la que represento tiene categoría de **PYME y se define microempresa**, al ocupar a menos de 10 personas y tener un volumen de negocios anual o balance general anual que no supera los 2 millones EUR. (artículo 2.3. del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014).
- ☐ La empresa a la que represento tiene categoría de **PYME y se define pequeña empresa**, al ocupar a menos de 50 personas y tener un volumen de negocios anual o balance general anual que no supera los 10 millones EUR. (artículo 2.2. del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014).
- ☐ La empresa a la que represento tiene categoría de **PYME y se define mediana empresa**, al ocupar a menos de 250 personas y tener un volumen de negocios anual que no excede de 50 millones EUR o balance general anual que no excede de 43 millones EUR (artículo 2.1. del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014).
- ☐ La empresa a la que a la que represento **no tiene categoría de PYME**, al ocupar a 250 personas o más y tener un volumen de negocios anual que excede de 50 millones EUR o balance general anual que excede de 43 millones EUR.

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Defensor del Pueblo, expido y firmo la presente declaración.

Fecha y firma del licitador

4 En su caso, DEUC de empresas empleadas para integración de la solvencia con medios externos.

5 En su caso, DEUC de empresas componentes de la UTE licitadora.

Nº Expediente: 2026Rg800197

- 6 En su caso, información del grupo de empresas al que pertenezca el licitador, conforme al siguiente modelo:

D/Dña.....con DNI..... en nombre
propio/en representación de la empresa
.....en calidad de
.....al objeto de participar en la licitación del
contrato
denominado.....
convocado
por..... declara
bajo su responsabilidad que la empresa..... pertenece al grupo de
empresas denominadodel cual se adjunta listado de empresas
vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.

En, a de de

ANEXO II B CONTENIDO DEL SOBRE DOS LOTE 1 "CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR"

En este sobre se incluirán la documentación relativa a la parte de la oferta que debe ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor:

Documento desarrollado siguiendo lo indicado en el apartado 33 del Anexo I "Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor" del Lote1.

Programa de Trabajo al que se refiere el apartado 21 del Anexo I al PCAP.

ANEXO II B CONTENIDO DEL SOBRE DOS LOTE 2 “CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”

En este sobre se incluirán la documentación relativa a la parte de la oferta que debe ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor:

Documento desarrollado siguiendo lo indicado en el apartado 67 del Anexo I “Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor” del Lote2.

Programa de Trabajo al que se refiere el apartado 55 del Anexo I al PCAP.

ANEXO II C CONTENIDO DEL SOBRE TRES LOTE 1 " CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS"

D./Dña....., con DNI número.....en nombre (propio o de la empresa que representa)con NIF..... y domicilio fiscal en calle número..... enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, DOUE) del día de de y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de..... se compromete a tomar a su cargo la prestación, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, conforme a la siguiente oferta:

1. PRECIO LOTE 1 (expresado en euros, escrito en número)

A) Importe coste fijo ofertado por el licitador (sin IVA, máx 1.751.801,50 €): _____ €

B) Precio unitario de cuota mensual de perfil sin movilidad ofertado por el licitador (sin IVA, máx 10,50€): _____ €

C) Precio unitario de cuota mensual de perfil unificado ofertado por el licitador (sin IVA, máx 11,00 €): _____ €

D) Precio unitario de cuota mensual de perfil con movilidad ofertado por el licitador (sin IVA, máx 8,00 €): _____ €

E) Precio unitario de cuota mensual de grupo de salto fijo o número de cabecera fijo ofertado por el licitador (sin IVA, máx 5,50€): _____ €

F) Precio unitario de cuota mensual de softphone ofertado por el licitador (sin IVA, máx 12,00€): _____ €

G) Precio unitario de cuota mensual de terminal fijo básico ofertado por el licitador (sin IVA, máx 4,50 €): _____ €

H) Precio unitario de cuota mensual de terminal fijo avanzado ofertado por el licitador (sin IVA, máx 5,00 €): _____ €

I) Precio unitario de cuota mensual de línea móvil ofertado por el licitador (sin IVA, máx 60,00 €): _____ €

J) Precio unitario de terminal móvil gama alta ofertado por el licitador (sin IVA, máx 1000,00 €): _____ €

Nº Expediente: 2026Rg800197

K) Precio unitario de terminal móvil gama media ofertado por el licitador (sin IVA, máx 590,00 €):
_____ €

L) Precio unitario por hora de soporte LAN ofertado por el licitador (sin IVA, máx 150,00 €):
_____ €

Importe ofertado = A + (B x 2025) + (C x 225) + (D x 450) + (E x 135) + (F x 1575) + (G x 1575) + (H x 225) + (I x 225) + (J x 2) + (K x 5) + (L x 100) = _____ €

Importe IVA: _____ €

Importe total IVA incluido: _____ €

* Serán excluidas aquellas ofertas que excedan del presupuesto base de licitación o de los precios unitarios fijados.

2. OTROS CRITERIOS: (señale con "x" la opción ofertada)

- Ampliación de la capacidad de almacenamiento de móviles de gama alta a 512GB. Máximo 2 puntos.

SÍ ☐ NO ☐

- Incremento de ancho de banda de conexión a Internet a 2 +2 Gbps. Máximo 3 puntos.

SÍ ☐ NO ☐

- Paquete de ampliación Centrex. Máximo 2 puntos.

SÍ ☐ NO ☐

3. OTROS DATOS ECONÓMICOS:

De forma adicional a los datos del Precio del LOTE1, y de Otros Criterios, y solo a los efectos de posibles modificaciones al contrato, el licitador deberá incluir en su oferta el precio unitario mensual de la activación de la grabación en líneas corporativas ya existentes:

- Cuota mensual de activación de capacidad de grabación en líneas corporativas ya existentes (sin IVA): _____ €

Fecha y firma del licitador.

**ANEXO II C CONTENIDO DEL SOBRE TRES LOTE 2 " CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS"**

D./Dña....., con DNI número.....en nombre (propio o de la empresa que representa)con NIF..... y domicilio fiscal en calle número..... enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, DOUE) del día de de y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de..... se compromete a tomar a su cargo la prestación, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, conforme a la siguiente oferta:

1. PRECIO LOTE 2 (expresado en euros, escrito en número)

A) Importe coste fijo ofertado por el licitador (sin IVA, máx 1.805.000,00 €): _____ €

B) Precio unitario de la hora de recursos DFIR presencial ofertado por el licitador (sin IVA, máx 150,00 €): _____ €

Importe ofertado = (A + B * 160): _____ €

Importe IVA: _____ €

Importe total IVA incluido: _____ €

* Serán excluidas aquellas ofertas que excedan del presupuesto base de licitación o de los precios unitarios fijados.

2. OTROS CRITERIOS: (señale con "x" la opción ofertada)

- Formación oficial en cortafuegos y consola de gestión (máximo 0.5 puntos):

SÍ ☐ NO ☐

- Formación oficial en la plataforma de gestión, correlación y automatización de eventos (máximo 0.5 puntos):

SÍ ☐ NO ☐

- Formación oficial en la solución SSE (máximo 0.5 puntos)

SÍ ☐ NO ☐

- Formación oficial en la solución CNAPP (máximo 0.5 puntos)

Nº Expediente: 2026Rg800197

SÍ ☐ NO ☐

- Formación oficial en la solución de Correo Seguro (máximo 0.5 puntos)

SÍ ☐ NO ☐

- Crecimiento activos CNAPP +200 (máximo 2 puntos)

SÍ ☐ NO ☐

Fecha y firma del licitador.

ANEXO III INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

-Tratamiento: Contratación de la entidad Defensor del Pueblo

-Responsable del tratamiento de los datos:

D. José Manuel Sánchez Saudinós en nombre y representación de la entidad Defensor del Pueblo con domicilio en c/ Zurbano 42, CP 28010 de Madrid.

Teléfono: 914327952

Correo electrónico: secretariageneral@defensordelpueblo.es

-Delegado de Protección de Datos:

Carmen Castañón Jiménez

Teléfono: 914327903

Correo electrónico: dpo@defensordelpueblo.es

-Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información.

-Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato.

-Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el consentimiento de las personas afectadas.

-Comunicación de datos: Los datos se comunicarán a la entidad contratante para fines administrativos, al Tribunal de Cuentas y/o al órgano de control externo autonómico y otros órganos de la Administración.

-Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si están tratando datos personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Nº Expediente: 2026Rg800197

Origen de sus datos: Los datos personales tratados proceden del propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas y Registros Públicos.

-Las categorías de datos que se tratan son:

- Datos de identificación
- Códigos o claves de identificación
- Direcciones postales o electrónicas
- Información comercial
- Datos económicos

ANEXO IV MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

D./Dña , con DNI número.....en nombre y representación de la entidad , con N.I.F. al objeto de participar en la contratación denominada..... (lote ...) convocada por².....:

Y

D./Dña , con DNI número.....en nombre y representación de la entidad , con N.I.F.

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad a favor de la entidad son los siguientes³:

-

-

-Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna.

Fecha

Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios.

2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.

3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.

ANEXO V CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá firmar, además del documento de formalización del mismo, el presente contrato de encargado de tratamiento de datos personales.

CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

REUNIDOS

DE UNA PARTE, D. José Manuel Sánchez Saudinós en nombre y representación de la entidad el Defensor del Pueblo, con NIF número S2804005C y domicilio en Calle Zurbano, 42, 28010 Madrid (en adelante, el “Responsable del Tratamiento”).

Y DE OTRA PARTE, D. /Dña. [...], en nombre y representación de la entidad [...], con NIF número [...] y domicilio en [...] (en adelante, el “Encargado del Tratamiento”), en su calidad de [...] de la reseñada sociedad, según escritura de poder otorgada a su favor, el [...] ante el Notario de [...] D. /Dña. [...], con el número de su protocolo [...], e inscrita en el Registro Mercantil de [...], en el Tomo [...], Folio [...], Sección [...], Hoja [...], cuyo nombramiento y facultades declara vigentes.

Ambas partes reconociéndose capacidad jurídica y de obrar suficiente para el otorgamiento del presente Contrato,

MANIFIESTAN

I. Que el Responsable del Tratamiento es una institución pública encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.

II. Que el Encargado del Tratamiento es una entidad dedicada a los servicios gestionados de comunicaciones y seguridad.

III. Que ambas partes suscribirán un contrato de prestación de servicios de fecha [...], para cuya ejecución es necesario que el Encargado del Tratamiento tenga acceso y realice tratamientos de datos de carácter personal responsabilidad del Responsable del Tratamiento. El presente Contrato de tratamiento de datos es anexo y parte inseparable de dicho contrato de servicios, y en su virtud el Encargado del Tratamiento, para la prestación de los servicios gestionados de comunicaciones y seguridad para el sistema de información de la institución del Defensor del Pueblo a favor del Responsable del Tratamiento (en adelante, el “Servicio”), podrá acceder y proceder al tratamiento de determinados ficheros de titularidad del Responsable del Tratamiento.

IV. Que, para regular dicho tratamiento ambas partes acuerdan el otorgamiento del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (en adelante, “RGPD”), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) y la normativa que sea de aplicación en cada momento.

V. Ambas partes reconocen cumplir con todas las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y nacional en materia de protección de datos, en especial las relativas al derecho de información, consentimiento y deber de secreto, y a la adopción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos personales.

El presente contrato se registrará por las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Definiciones

A los efectos del presente contrato, se tomarán las definiciones establecidas en el artículo 4 del RGPD, en concreto:

- Afectado o interesado: persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento a que se refiere el apartado c) del citado artículo.
- Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.
- Datos de carácter personal: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
- Encargado del tratamiento: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.
- Normativa de protección de datos: incluye todas las regulaciones aplicables al tratamiento de Datos, en particular: el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE la normativa nacional en materia de protección de datos, o cualquier otra que las sustituya y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Responsable del tratamiento: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
- Seudonimización: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable.
- Tercero: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo distinta del afectado o interesado, del Responsable del Tratamiento, del Encargado del Tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento. Podrán ser también terceros los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
- Transferencia internacional de datos: Tratamiento de datos que supone una transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del Responsable del Tratamiento establecido en territorio español.
- Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.
- Violación o brecha de la seguridad de los datos personales: toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos

SEGUNDA.- Objeto

El presente Contrato tiene por objeto definir las condiciones conforme a las cuales el Encargado del Tratamiento llevará a cabo el tratamiento de datos personales necesario para la correcta prestación de los Servicios proporcionados al Responsable del Tratamiento.

TERCERA.- Duración

El presente Contrato entrará en vigor el día de su firma y su duración queda vinculada a la duración establecida en el Contrato de prestación de servicios del que el presente es anexo, a excepción de lo referente a la duración del deber de confidencialidad establecido en la estipulación decimoséptima de este contrato.

CUARTA.- Precio

Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuíbles de forma distinta de lo previsto en el contrato de prestación de los servicios gestionados de comunicaciones y seguridad del Defensor del Pueblo.

QUINTA.- Tipología de datos tratados y categorías de interesados

5.1 El tratamiento se realizará sobre datos personales titularidad del Responsable del Tratamiento (en adelante, los “datos personales”), con motivo de la prestación de servicios descrita en el contrato del que el presente contrato trae causa, y que el Encargado del Tratamiento presta al Responsable del Tratamiento.

Para lo cual, el Encargado del Tratamiento, empleará la máxima diligencia en la prestación de los Servicios en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, normativa nacional y otra que afecte al tratamiento de datos personales que realice en el marco del Contrato.

5.2 Los tipos de datos personales que el Encargado del Tratamiento tratará en virtud del presente Contrato pueden incluir los siguientes:

- Datos identificativos: nombre y apellidos, NIF/DNI, número de afiliación a la Seguridad Social/Mutualidad, dirección, teléfono, firma, huella, imagen/voz, marcas físicas, firma electrónica, otros datos biométricos.
- Datos de características personales: estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, lengua materna, características físicas o antropométricas
- Datos de circunstancias sociales características de alojamiento/vivienda, propiedades o posesiones, aficiones y estilo de vida, pertenencia a clubes o asociaciones, licencias, permisos o autorizaciones.
- Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
- Datos de detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador.
- Datos de información comercial: actividades o negocios, licencias comerciales, suscripciones a publicaciones o medios de comunicación, creaciones literarias, artísticas, científicas o técnicas.
- Datos económicos, financieros y de seguros: ingresos y rentas, inversiones y bienes patrimoniales, créditos, préstamos y avales, datos bancarios, planes de pensiones y jubilación, datos económicos de nómina, datos de deducciones impositivas e impuestos, seguros, hipotecas, subsidios y beneficios, historial de créditos, tarjeta de crédito.
- Datos de transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados por el afectado, bienes y servicios recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones e indemnizaciones.
- Datos de salud o minusvalías.
- Datos de afiliación sindical, religión, creencias o datos relativos a vida sexual.
- Datos relativos a infracciones penales.

- Potencialmente, cualquier tipo de dato personal comunicado por los ciudadanos al Defensor del Pueblo por iniciativa propia.

5.3 Las categorías de interesados cuyos datos serán tratados por el Encargado del Tratamiento en virtud de este Contrato pueden ser:

- Proveedores.
- Participantes en procesos de contratación.
- Personas de contacto.
- Empleados.
- Candidatos en procesos de selección de personal.
- Ciudadanos que han mantenido o mantienen relación con el Defensor.

SEXTA.- Finalidad del tratamiento

6.1 El tratamiento de datos que el Encargado del Tratamiento se compromete a realizar se limitará única y exclusivamente a las actuaciones que resulten necesarias para prestar al Responsable del Tratamiento los servicios contratados, de conformidad con lo establecido en el Contrato de prestación de servicios. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

6.2 En concreto, el Encargado del Tratamiento se compromete a realizar el tratamiento de los Datos Personales ajustándose a las instrucciones que, en cada momento, le indique el Responsable del Tratamiento, así como a lo dispuesto en la normativa que le resulte aplicable en materia de protección de datos personales.

6.3 Asimismo, el Encargado del Tratamiento se compromete a no realizar ningún otro tratamiento sobre los Datos Personales, ni a aplicar o utilizar los datos con una finalidad distinta a la prestación del Servicio al que se hace referencia en el presente Contrato. En cumplimiento del principio de minimización, no se recopilarán datos personales que, a juicio del responsable del tratamiento, no resulten pertinentes para el tratamiento.

6.4 Si el Encargado del Tratamiento considerase necesario llevar a cabo un tratamiento de los datos con una finalidad distinta deberá proceder a solicitar previamente la autorización por escrito del Responsable del Tratamiento. A falta de dicha autorización, el Encargado del Tratamiento no podrá efectuar dicho tratamiento.

SÉPTIMA.- Seguridad de los datos personales

7.1 El Encargado del Tratamiento se compromete a aplicar, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
- Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

En particular, las medidas de seguridad aplicables a los datos personales tratados por el Encargado del Tratamiento por cuenta del Responsable del tratamiento con objeto de este contrato serán las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad para los sistemas de información de nivel medio.

7.2 Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad tendrá particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

7.3 Las mencionadas medidas de seguridad deberán garantizar la seguridad de los datos personales a los que tenga acceso, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o de medio físico o natural.

En el caso de que fuera necesaria la adopción de medidas de seguridad específicas, serán añadidas al presente Contrato mediante Anexo, previo acuerdo entre las partes tras la valoración del impacto técnico y económico que suponga su implementación para el Contrato.

7.4 A los efectos de lo previsto en el presente apartado, el Encargado del Tratamiento, deberá informar a sus empleados de la obligación de secreto y confidencialidad, así como las consecuencias de su incumplimiento, respecto del tratamiento de datos de carácter personal objeto de este Contrato. El Encargado del Tratamiento se compromete a facilitar al Responsable del Tratamiento los certificados y documentos que acrediten estos términos, en caso de serle requerido.

7.5 La empresa adjudicataria declara mediante la firma de este contrato que los servidores empleados en la ejecución de la prestación se encuentran ubicados en territorio europeo, concretamente la región donde se desplegarán será [...], por lo que los servicios asociados se prestarán únicamente desde dicha ubicación, o desde territorio español.

La empresa está obligada a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en el párrafo anterior.

OCTAVA.- Prohibición de comunicación de datos personales

8.1 El Encargado del Tratamiento se compromete a guardar bajo su control y custodia los datos personales suministrados por el Responsable del Tratamiento con motivo de la prestación del Servicio y a no divulgarlos, transferirlos, o de cualquier otra forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras personas ajenas al mismo y a la prestación del servicio objeto del presente Contrato.

8.2 El Encargado del Tratamiento se compromete a guardar bajo su control y custodia los datos personales a los que acceda con motivo de la prestación del Servicio y a no divulgarlos, transferirlos, o de cualquier otra forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras personas ajenas al mismo y a la prestación del Servicio objeto del presente Contrato.

8.3 En el caso de que el Encargado del Tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente Contrato, será considerado, también, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

No obstante, el Encargado del Tratamiento no incurrirá en responsabilidad cuando, previa indicación expresa del Responsable del Tratamiento, comunique los datos a un tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos.

8.4 No se considerará comunicación o cesión de datos el acceso por parte del Encargado del Tratamiento a los datos de carácter personal del Fichero, cuando dicho acceso sea necesario para la correcta prestación del servicio objeto del presente contrato.

NOVENA.- Subcontratación de los servicios

Nº Expediente: 2026Rg800197

9.1 Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito a la responsable, con una antelación de quince días, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto.

9.2 En caso de hacer uso de la facultad reconocida en el párrafo anterior, el Encargado del Tratamiento queda obligado a trasladar y comunicar a las terceras empresas y/o profesionales subcontratados el conjunto de las obligaciones que para el Encargado del Tratamiento se derivan del presente Contrato. Asimismo, está obligado a notificar expresamente y por escrito al Responsable del Tratamiento la identidad de dichas terceras empresas y/o profesionales, debiendo recabar del Responsable del Tratamiento la autorización expresa para poder llevar a cabo la subcontratación.

9.3 La transferencia a realizar por el Encargado del Tratamiento al Subcontratista tendrá como causa única y límite inexcusable la subcontratación de alguno de los servicios contratados por el Responsable del Tratamiento al Encargado del Tratamiento.

9.4 La transferencia se restringirá, en todo caso, a aquellos datos personales de responsabilidad del Responsable del Tratamiento estrictamente necesarios para la realización de los servicios subcontratados.

9.5 La transferencia no supondrá, en ningún caso, menoscabo o disminución de las obligaciones y responsabilidades asumidas por el Encargado del Tratamiento mediante el presente Contrato.

9.6 En todo caso, el Encargado del Tratamiento asume, de manera directa y plena, la responsabilidad derivada de cualquier incumplimiento por el Subcontratista de la normativa sobre protección de datos personales, manteniendo indemne al Responsable del Tratamiento de cualesquiera consecuencias derivadas de las acciones del Subcontratista. El Responsable del Tratamiento podrá repetir contra el Encargado del Tratamiento por el importe de cualesquiera sanciones o multas se deriven de actuaciones infractoras de la normativa sobre datos personales derivadas, directa o indirectamente, de acciones u omisiones del Subcontratista.

9.7 El Encargado del Tratamiento y el Subcontratista deberán suscribir un acuerdo de prestación de servicios y/o encargo de tratamiento con acceso a ficheros o datos personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento. Una copia de dicho contrato, que deberá cumplir los requisitos previstos en la normativa vigente, habrá de adjuntarse al presente Contrato.

9.8 El Encargado del Tratamiento no podrá transferir a ningún otro tercero distinto del Subcontratista, los datos del Fichero del Responsable del Tratamiento, ni podrá realizar otras subcontrataciones que impliquen la transferencia de dichos datos a terceras partes, ni subcontratar prestación alguna que implique tratamientos de ficheros del Responsable del Tratamiento con empresa diferente al Subcontratista, salvo acuerdo expreso y autorizante al efecto suscrito entre el prestador del servicio y el Responsable del Tratamiento.

9.9 La autorización conferida por el Responsable del Tratamiento al Encargado del Tratamiento y regulada en esta cláusula no podrá extenderse a actuaciones diferentes a las señaladas y no dará lugar, en ningún caso, a que el Encargado del Tratamiento pueda actuar como representante, agente o mandatario del Responsable del Tratamiento, ni a que sus actos y omisiones puedan dar lugar a vínculos de cualquier índole que obliguen al Responsable del Tratamiento frente a terceros.

DÉCIMA.- Obligación de devolución de los datos

10.1 Una vez cumplida la prestación del servicio objeto del Contrato, a la terminación/ resolución del mismo por cualquier causa, o cuando el Responsable del Tratamiento lo requiera, en el plazo máximo de 1 mes desde que se le indique fehacientemente o desde la fecha de terminación, el Encargado del Tratamiento se compromete a devolver aquella información que contenga datos de carácter personal que haya sido transmitida por el Responsable del Tratamiento al Encargado del Tratamiento con motivo de la prestación del Servicio, así como el soporte o soportes informáticos o documentos que contengan datos de carácter personal, sin conservar copia alguna de los mismos o de la información suministrada o generada, salvo lo dispuesto en el punto 10.3.

10.2 Asimismo, en caso de que el Responsable del Tratamiento así lo requiriera, el Encargado del Tratamiento deberá expedir certificado acreditativo de la entrega confidencial, así como de la ausencia de copias de los mismos en el plazo máximo de 5 días laborables a contar desde la solicitud.

10.3 En caso de existir obligación legal por la que el Encargado del Tratamiento debe conservar determinados datos durante un periodo de tiempo, éstos deberán permanecer bloqueados, no pudiendo ser utilizados con otras finalidades, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas, transcurrido el cual deberá procederse a la cancelación.

UNDÉCIMA.- Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas

11.1 En el caso de que los afectados, cuyos datos sean objeto de la prestación del servicio al Responsable del Tratamiento, ejercitasen sus derechos ante el Encargado del Tratamiento y/o Subcontratista autorizado, éstos deberán dar traslado de la solicitud de forma inmediata al Responsable del Tratamiento y, a no más tardar, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde su recepción, para que el Responsable del Tratamiento resuelva debidamente dicha solicitud, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, el cual podrá prorrogarse un máximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el número de las solicitudes.

11.2 El Encargado del Tratamiento y/o Subcontratista, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar dicho traslado al Responsable del Tratamiento, en los tiempos expuestos, así como la información que el Responsable del Tratamiento le requiera, para dar contestación efectiva a los derechos ejercitados.

11.3 El Encargado del Tratamiento se compromete a adoptar las medidas necesarias para la correcta atención de los derechos ejercitados, en este sentido, llevará a cabo las operaciones necesarias sobre sus sistemas.

11.4 El Encargado del Tratamiento y/o Subcontratista, responderán de los perjuicios que puedan ocasionar la no atención de los derechos ejercitados al Responsable del Tratamiento, por causas imputables al Encargado del Tratamiento y/o Subcontratista.

11.5 En el caso de que el Responsable del tratamiento no estime conceder la petición del interesado en el ejercicio de su derecho, el Responsable del tratamiento informará al interesado sin demora, y a más tardar al mes de la recepción de la solicitud, de las razones por las que no ha actuado y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una Autoridad de Control y de interponer recurso judicial.

DECIMOSEGUNDA.- Transferencias internacionales de datos

12.1 El Encargado del Tratamiento no podrá en ningún caso realizar transferencias internacionales de datos fuera de la Unión Europea sin la previa autorización del Responsable del Tratamiento, por escrito. Sin dicha autorización, ningún tercero podrá acceder a los datos titularidad del Responsable del Tratamiento, al no poderse realizar de modo alguno transferencias de datos.

Asimismo, todo lo antedicho será de aplicación para las posibles subcontrataciones que el Encargado del Tratamiento pueda realizar, rigiendo siempre lo establecido en el presente Contrato, así como lo dispuesto en la normativa española y europea en materia de protección de datos de carácter personal.

12.2 En el caso de que el Responsable del Tratamiento autorice las mencionadas transferencias internacionales de datos, el Encargado del Tratamiento deberá facilitar los trámites necesarios al Responsable del Tratamiento, de manera previa a la realización de la transferencia internacional de datos, de cara a regularizar la transferencia internacional de datos. Igualmente, el Encargado del Tratamiento se compromete a informar puntualmente al Responsable del Tratamiento de cualquier cambio o modificación en relación con las transferencias internacionales de datos autorizadas o que afecten a la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos objeto del tratamiento.

12.3 El Encargado del Tratamiento se compromete a responder ilimitadamente e indemnizar, por cualquier daño o perjuicio derivado de un incumplimiento por su parte, en materia de protección de datos.

Asimismo, el Encargado del Tratamiento se compromete a indemnizar al Responsable del Tratamiento por todos los daños causados por un tercero subcontratado por el Encargado del Tratamiento, derivados de cualquier tipo de incumplimiento, relacionado con el tratamiento de datos personales, como las transferencias internacionales de datos de carácter personal que se realicen sin la previa autorización por escrito del Responsable del Tratamiento.

DECIMOTERCERA.- Comunicación de brechas de seguridad

13.1 El Encargado del Tratamiento se compromete a notificar, antes de 72 horas desde que tenga conocimiento del incidente, sin dilación indebida al Responsable del Tratamiento las violaciones o brechas de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento, dando apoyo al Responsable del Tratamiento en la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos u otra Autoridad de Control competente, y en su caso, a los interesados de las violaciones de seguridad que se produzcan, así como a darle apoyo, cuando sea necesario, en la realización de evaluaciones de impacto de privacidad y en la consulta previa a la Agencia Española de Protección de Datos, cuando proceda, así como asistir al Responsable del Tratamiento para que éste pueda cumplir con la obligación de dar respuesta a las solicitudes de ejercicio de derechos.

13.2 No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

13.3 Para la gestión y comunicación de las posibles vulneraciones y brechas de seguridad el Encargado del Tratamiento facilitará al Responsable del Tratamiento, como mínimo, la siguiente información:

- Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
- Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
- Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

13.4 En el caso y en la medida de que no sea posible proporcionar toda la información al mismo tiempo, podrá ser proporcionada por fases, sin retrasos injustificados.

DECIMOCUARTA.- Otras obligaciones del Encargado del Tratamiento

14.1 El Encargado del Tratamiento se compromete a llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del Responsable del Tratamiento.

14.2 Cooperar con la Agencia Española de Protección de Datos u otra Autoridad de Control, a solicitud de ésta, en el cumplimiento de sus atribuciones.

14.3 En caso de ser requerido por el Responsable del Tratamiento, poner a su disposición toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas las inspecciones, por parte del Responsable del Tratamiento o un tercero autorizado por él. La falta de acreditación de que el Encargado del Tratamiento esté cumpliendo correctamente las obligaciones asumidas en este Contrato, será causa de resolución del mismo.

14.4 Si el Encargado del Tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará sin dilación indebida al Responsable del Tratamiento.

DECIMOQUINTA.- Obligaciones del Responsable del Tratamiento

Corresponden al Responsable del Tratamiento:

- Asegurar el respeto de los principios relativos al tratamiento y el cumplimiento de todas las obligaciones que establece el RGPD al responsable del tratamiento.
- Entregar al encargado los datos a los que se refiere la prestación de servicios de la que el presente Contrato es anexo.
- Realizar, en su caso, una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado del Tratamiento.
- Determinar las medidas de seguridad técnicas y organizativas aplicables al tratamiento.
- Realizar, en su caso, las consultas previas que correspondan de cara a garantizar el correcto cumplimiento normativo y mitigar los riesgos asociados.
- Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del Encargado del Tratamiento.
- Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

DECIMOSEXTA.- Garantía del cumplimiento

16.1 El Encargado del Tratamiento garantiza el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan como encargado del tratamiento en virtud de la normativa que le resulte de aplicación en materia de protección de datos personales.

16.2 El Responsable del Tratamiento se reserva la facultad de verificar el cumplimiento por el Encargado del Tratamiento de las obligaciones especificadas en el presente Contrato, de manera periódica y siempre con previo aviso de al menos siete (7) días hábiles sobre la realización de la auditoría y procurando la mínima molestia.

En este sentido, el Encargado del Tratamiento se compromete a facilitar al Responsable del Tratamiento los certificados y documentos que acrediten estos términos, en caso de serle requerido.

16.3 Igualmente, en caso de inspección o requerimiento al Responsable del Tratamiento por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, u otros Organismo con competencia en la materia, el Encargado del Tratamiento facilitará cuanta información fuese necesaria en relación con objeto y desarrollo de los servicios contemplados en el presente Contrato, de cara a acreditar el cumplimiento de la normativa vigente.

DECIMOSÉPTIMA.- Confidencialidad

17.1 El deber de secreto y confidencialidad que se deriva del presente Contrato obliga al Encargado del Tratamiento durante la vigencia de la relación mantenida con el Responsable del Tratamiento y se extenderá, en función de la tipología de información de que se trate, durante los plazos máximos previstos en la legislación vigente que resulte de aplicación. En particular, respecto al tratamiento de datos de carácter personal, el deber de confidencialidad tendrá una duración indefinida, incluso una vez extinguida la relación entre las partes.

17.2 El Encargado del Tratamiento se compromete a permitir el acceso a dichos datos únicamente a aquellos empleados que deban conocerlos para la correcta ejecución de sus funciones en el marco del Contrato. Deberá garantizar que dichas personas autorizadas para tratar datos personales se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que el Encargado del Tratamiento les informará convenientemente.

El Encargado del Tratamiento mantendrá a disposición del Responsable del Tratamiento la documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.

DECIMOCTAVA.- Cooperación y responsabilidades en caso de reclamación

18.1 El Responsable del Tratamiento que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto en el RGPD. El Encargado del Tratamiento únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del presente Reglamento dirigidas específicamente a los encargados o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable.

El Responsable o Encargado del Tratamiento estará exento de responsabilidad si demuestra que no es en modo alguno responsable del hecho que haya causado los daños y perjuicios.

18.2 Si el Encargado del Tratamiento se viese implicado en cualquier investigación o procedimiento administrativo sancionador incoado por la Agencia Española de Protección de Datos u otra Autoridad de Control, o bien en una reclamación de un tercero, en relación con la prestación de servicios de este Contrato, lo comunicará inmediatamente al Responsable del Tratamiento, describiendo los hechos que se le imputan y las actuaciones realizadas. Una vez concluido el procedimiento, deberá entregarle copia de la Resolución que se dicte.

18.3 En caso de que se impusiese sanción por sentencia o resolución administrativa firme al Responsable del Tratamiento o a terceros, que resuelva que el Encargado del Tratamiento es responsable de los hechos que han supuesto un incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato, éste indemnizará al Responsable del Tratamiento o, en su caso, a terceros por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.

18.4 La indemnización a la que se refiere el apartado anterior podrá devengarse en favor del Responsable del Tratamiento siempre y cuando éste haya puesto en conocimiento del Encargado del Tratamiento la apertura de diligencias de investigación así como, posteriormente, la existencia del procedimiento administrativo o judicial sancionador sin dilación indebida. Se considera cumplido este requerimiento siempre y cuando el Responsable del Tratamiento traslade la documentación pertinente al Encargado del Tratamiento dentro de un plazo que no perjudique los intereses de defensa de éste en relación con el procedimiento.

18.5 Cuando el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento hayan participado en la misma operación de tratamiento y sean responsables de cualquier daño o perjuicio causado por dicho tratamiento, cada responsable o encargado será considerado responsable de todos los daños y perjuicios, a fin de garantizar la indemnización efectiva del interesado.

DECIMONOVENA.- Responsabilidades

19.1 El Encargado del Tratamiento se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Contrato y en la normativa vigente, en relación con el presente encargo de tratamiento de datos personales.

19.2 El Encargado del Tratamiento, será considerado también como Responsable de Tratamiento y responderá personalmente de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine los datos de carácter personal a otra finalidad, los comunique a un tercero o los utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas de seguridad establecidas por la legislación vigente, conforme al nivel de los datos, o incumpla las estipulaciones del presente Contrato de tratamiento de Datos o cualesquiera disposiciones de la Normativa de protección de datos.

VIGÉSIMA.- Delegados de protección de datos

De conformidad a lo establecido en el Reglamento General de Protección y normativa nacional en la materia, las partes proceden a identificar los datos de contacto de sus respectivos Delegados de Protección de Datos.

Responsable del Tratamiento

Nº Expediente: 2026Rg800197

Delegado de Protección de Datos: Carmen Castañón Jiménez

Correo electrónico: dpo@defensordelpueblo.es

Encargado del Tratamiento

Delegado de Protección de Datos: [...]

Correo electrónico: [...]

VIGÉSIMOPRIMERA.- Datos de firmantes del contrato

21.1 Los datos personales de los firmantes del presente Contrato serán incluidos en los ficheros de las partes intervinientes, con el fin de gestionar y cumplir la relación establecida. El Responsable del Tratamiento informa de que los datos de proveedores que obran en sus ficheros, podrán ser cedidos, en su caso, a la Agencia Tributaria y demás administraciones públicas, a los efectos de llevar a cabo las declaraciones tributarias correspondientes y cumplir con la normativa vigente.

21.2 Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación, cancelación u oposición, deberá remitirse un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos", en el que se concrete la solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del Documento Nacional de Identidad del interesado, dirigido a las direcciones del encabezamiento.

VIGÉSIMOSEGUNDA.- Miscelánea

22.1 Integridad del Contrato

El presente Contrato, así como los Anexos incorporados al mismo, constituyen la totalidad de lo pactado por las partes en relación con el objeto del mismo, y sustituyen cualesquiera otros acuerdos, convenios, antecedentes, negociaciones, y cualesquiera otras comunicaciones, verbales o escritos, existentes entre las partes hasta la fecha de firma del presente Contrato y que estuviesen relacionados con el objeto del mismo.

22.2 Cesión.

El presente Contrato es *intuitu personae* para las partes y por tanto ninguna de las partes está facultada para ceder su posición contractual a ningún tercero salvo que hubiere obtenido el consentimiento por escrito de la otra parte.

22.3 Notificaciones.

Toda notificación entre las partes se realizará a los respectivos domicilios indicados en el encabezamiento de este Contrato. Cualquier notificación que se efectúe entre las partes se hará por escrito y será entregada de cualquier forma que certifique la recepción por la parte notificada.

22.4 Ilegalidad y nulidad.

Si alguno o algunos de los apartados o estipulaciones del presente Contrato fuesen declarados nulos o inaplicables, dichos apartados o estipulaciones se considerarán excluidos del mismo, sin que impliquen la nulidad de todo el Contrato, manteniéndose éste vigente en cuanto a los restantes pactos. En tal caso, las partes harán cuanto esté a su alcance para encontrar una solución equivalente que sea válida y que refleje debidamente sus intenciones

22.5 Modificaciones.

Las modificaciones a este Contrato deberán realizarse de mutuo acuerdo entre el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento. A tal efecto, la parte que proponga la modificación solicitará la conformidad escrita de la otra parte con al menos quince (15) días de antelación a la fecha efectiva de modificación, debiendo esta última dar su contestación por escrito,

Nº Expediente: 2026Rg800197

dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud. La falta de contestación a la solicitud de modificación o la contestación fuera del plazo previsto para hacerlo, se entenderá como una no aceptación a la misma. En todo caso, las modificaciones que se propongan no podrán contravenir lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos o el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.

22.6 No renuncia de derechos.

La no exigencia por cualquiera de las partes de cualquiera de sus derechos, de conformidad con lo establecido en este Contrato, no se considerará que constituye una renuncia de dichos derechos en el futuro.

VIGÉSIMOTERCERA.- Legislación y fuero aplicable

23.1 El presente Contrato se regirá de acuerdo con la normativa española y europea en materia de protección de datos de carácter personal, así como las resoluciones y directrices de la Agencia Española de Protección de Datos y otros organismos competentes en la materia.

23.2 Para dirimir cualquier discrepancia con respecto a la interpretación y/o ejecución de lo establecido en el presente Contrato, ambas partes acuerdan proceder a la resolución amistosa de la misma.

23.3 No obstante, en caso de no llegarse a una resolución amistosa, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa de cualquier otra legislación o fuero que les pudiera corresponder.

23.4 Igualmente, las partes reconocen como Autoridad Principal, competente en materia de protección de datos, a la Agencia Española de Protección de Datos.

Y para que así conste y surta efectos, en señal de conformidad y otorgamiento, firman el presente Contrato de tratamiento de Datos en todas sus páginas, en el mismo lugar y fecha indicados en el encabezado.

Por el Responsable del Tratamiento

Por el Encargado del Tratamiento

Fdo. José Manuel Sánchez Saudinós

Fdo.

Secretario General del Defensor del Pueblo